



2018 STEPI Fellowship

과학기술분야 공공기관 법제 현황과 발전방향

Status and Direction of Public Institution Laws
in Science and Technology

권성훈

연구진

연구책임자

권성훈 (Seong-hoon Gwon)¹⁾ | 국회입법조사처 입법조사관

1) gwon@assembly.go.kr

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 들어가며	1
----------------	---

제2장 기관 현황과 분류	2
---------------------	---

제1절 공공기관 지정운영 제도와 현황	2
----------------------------	---

제2절 과학기술분야 공공기관 분류	6
--------------------------	---

제3장 법제 분석	10
-----------------	----

제1절 개관	10
--------------	----

제2절 과학기술기본법	11
-------------------	----

1. 입법 배경과 경과	11
--------------------	----

2. 현행 규범	13
----------------	----

3. 개정 논의	15
----------------	----

4. 시사점	17
--------------	----

제3절 공공기관운영법	19
-------------------	----

1. 입법 배경과 경과	19
--------------------	----

2. 현행 규범	20
----------------	----

3. 개정 논의	22
----------------	----

4. 시사점	25
--------------	----

제4절 과기출연기관법	27
-------------------	----

1. 입법 배경과 경과	27
--------------------	----

2. 현행 규범	28
----------------	----

3. 개정 논의	29
----------------	----

4. 시사점	34
--------------	----

제5절 특정연구기관법	35
1. 입법 배경과 경과	35
2. 현행 규범	38
3. 개정 논의	38
4. 시사점	39
제6절 과기출연기관·특정연구기관 외 기관 설립법	40
1. 현행 규범	40
2. 시사점	41
 제4장 법제 개선방안	42
제1절 과학기술기본법	42
제2절 공공기관운영법	43
제3절 과기출연기관법	44
제4절 특정연구기관법	46
제5절 개별 기관 설립법	47
 제5장 나가며	48
 참고문헌	49

| 표 목 차 |

〈표 1〉 공공기관으로 지정 가능한 기관 유형	2
〈표 2〉 유형별 공공기관 목록	3
〈표 3〉 과학기술분야 공공기관 목록 도출	7
〈표 4〉 과학기술분야 공공기관 분류	8
〈표 5〉 미반영 「과학기술기본법」 개정안 중 과학기술분야 공공기관 관련 개정안	15
〈표 6〉 연구기관 등의 기타공공기관 지정 관련 공공기관운영법 개정안	22
〈표 7〉 미반영 과기출연기관법 개정안	29
〈표 8〉 특정연구기관 범위의 주요 변화: 정부출연기관법 제정까지	37
〈표 9〉 특정연구기관법에 따른 특정연구기관별 설립법	38
〈표 10〉 과학기술분야 출연연들의 설립근거 이관(1999년)	40
〈표 11〉 과기출연기관특정연구기관 외 과학기술분야 공공기관의 설립법	41

| 요약 |

1. 개관

- 과학기술분야 공공기관의 신설이나 통제 강화에 관한 논의에 비해, 육성 측면의 규정을 강화하려는 논의는 미흡한 측면이 있음
 - 과학기술분야 출연연을 둘러싼 다양한 논의가 계속됨에도 불구하고, 입법 논의와 실제 개정은 주로 상위 행정체계의 개편이나 출연연 신설에 주력하여, 육성에 관한 규정을 신설하기 위한 논의는 거의 없었음
 - 특정연구기관의 경우에도 실제 개정은 물론이고 개정을 위한 논의도 거의 이루어지지 않았으며, 또한 공공기관 중 연구개발을 목적으로 하는 기관을 그 성격과 특성에 부합하는 방향으로 운영하기 위한 방안의 모색이 필요함
- 이 연구에서는 과학기술분야 공공기관에 관한 제반 법률들을 조사·분류하고, 입법 경과와 주요 논의를 분석하여, 과학기술분야 공공기관 법제의 재정립 방안을 제안하고자 함

2. 과학기술분야 공공기관의 범위

- 현재 공공기관으로 지정된 338개 기관 중에서 60개 기관을 과학기술분야 공공기관으로 직관적으로 분류함
 - 기관명에 ‘연구’, ‘과학’, ‘기술’이 있는 기관들을 포함시키되, 경제·인문사회분야 기관과 연구개발이 주된 목적이 아닌 기관의 일부는 제외했으며, 특정연구기관, 연구관리전문기관, 과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 기관은 포함시켰음
 - 과학기술분야 공공기관을 그 목적에 따라 연구기관, 교육연구기관, 연구관리전문기관, 기타과학기술진흥기관으로 세부적으로 분류함

3. 과학기술분야 공공기관 법제 정비방안

☐ 「과학기술기본법」에는 과학기술분야 공공기관 등에 관한 정의·범위 규정과 법률 간 관계 규정이 미흡하여 개선이 필요함

- 과학기술, 연구개발, 연구기관 등에 관한 정의 규정을 신설하여 집행자와 수법자의 이해를 돕고 상이한 인식을 최소화할 필요가 있음
- 과학기술 관련 기관의 범위에 관한 규정을 신설하여 타 법에서 「과학기술기본법」에서 정한 기관의 범위를 준용할 수 있도록 하는 것이 바람직함
- 과학기술분야 출연연과 특정연구기관 관련 법률 등 과학기술분야 주요 법률 간의 관계를 규정하여, 법제 간 정합성을 제고할 필요가 있음
- 한국과학창의재단의 업무는 「과학기술기본법」의 성격과 상이하므로, 설치 근거를 타 법률로 이관하거나 별도 법률로서 정할 수 있음

☐ 최근 연구개발을 목적으로 하는 기관을 지정할 수 있게 됨에 따라 「공공기관의 운영에 관한 법률」의 하위 규범의 개정이 핵심 이슈로 부상함

- 연구개발을 목적으로 하는 기관은 고객현장 제정, 고객만족도 조사, 기관 기능조정 대상 기관의 범위에서 제외되도록 할 필요가 있음
- 중장기적으로는 연구개발 목적기관은 공공기관운영법에 따른 공공기관에서 제외하는 방안을 모색하는 것이 바람직함

☐ 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」은 출연연 연구의 자율성과 책임성을 강화하는 방향으로 정비해야 함

- 출연연의 자율성과 책임성에 관해 선언적 규정만 두기보다는 이러한 환경을 실질적으로 조성하기 위한 구체적인 방안을 정하는 규정을 신설할 필요가 있음
- 국가과학기술연구회 이사장과 출연연 원장 선임 시 해당 기관 직원 대표와 외부 과학기술계 전문가 등이 참여하는 공청회를 개최하도록 할 수 있음

- 출연연의 임무, 역할, 사업 범위에 관한 사항을 구체적으로 규정할 필요가 있으며, 국가과학기술연구회와 출연연의 기획역량을 강화할 필요가 있음
- 국가과학기술연구회와 출연연들이 연구개발의 도전성을 강화하기 위한 제도를 운영할 수 있도록 하는 기본적인 근거를 마련할 필요가 있음
- 연구자들이 감사에 직접적으로 노출되어 연구개발활동의 창의성과 의욕이 저하되지 않도록 하기 위한 방안을 모색할 수 있음

□ 「특정연구기관 육성법」은 성격이 상이한 기관들을 구분 없이 묶어놓아 법률의 실효성이 거의 없는 상황이므로 개선이 필요함

- 연구기관, 교육연구기관, 연구관리전문기관, 기타과학기술진흥기관 등으로 특정 연구기관의 유형을 구분하고, 육성 규정을 각 유형에 부합하도록 체계화할 수 있으며, 유사 입법사례로는 공공기관운영법을 들 수 있음
- 중장기적으로는 특정연구기관법의 제명을 (가칭)「과학기술분야 공공기관 육성에 관한 법률」로 개편하고, 현행 특정연구기관뿐만 아니라 과기출연기관법에 따른 출연연과 개별 설립법에 따른 연구기관, 연구교육기관, 연구관리전문기관 등 모든 과학기술분야 공공기관에 적용되는 법률로 개정할 필요가 있음

□ 성격과 특성이 유사한 기관들의 근거 법률을 통합하여 일관된 방향의 육성과 기관 간 교류·협력의 확대를 도모할 수 있음

- 「한국과학기술원법」, 「광주과학기술원법」, 「대구경북과학기술원법」, 「울산과학기술원법」 등 과학기술원별로 유사한 규정들로 법률을 제정·운영되고 있는데, 단일의 법률로 통합하여 운영할 수 있음
- 소형 연구관리전문기관의 난립을 방지하기 위해 연구관리전문기관의 설립과 운영에 관한 별도 법률을 제정하여 통합적으로 운영할 수 있으며, 이 법에 따른 연구관리전문기관만 국가연구개발사업 관리 등을 대행할 수 있도록 함으로써, 연구개발 기획, 관리, 평가, 활용에서 비효율을 줄일 수 있음

| 제1장 | 들어가며

과학기술에 관한 기본법 역할을 하는 「과학기술기본법」은 정부는 국가연구개발사업을 효율적으로 추진하기 위해 정부가 출연한 연구기관, 교육연구기관, 연구지원기관 등을 적극적으로 육성하도록 하며, 이 기관들이 설립 목적에 따른 연구개발을 자율적이고 안정적인 분위기에서 수행할 수 있는 여건을 조성하고 지원을 해야 한다는 점을 규정한다. 이에 과학기술분야 공공기관의 설립, 운영, 육성을 위해 다양한 법률들이 제정되어 시행되고 있다. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」(약칭: 과기출연기관법)에서는 과학기술분야 출연연에 관한 사항을 정하고, 「특정연구기관 육성법」(약칭: 특정연구기관법)에서는 특정연구기관에 관한 사항을 정하며, 「공공기관의 운영에 관한 법률」(약칭: 공공기관운영법)은 모든 공공기관에 관한 사항을 정하고, 그 밖에도 과학기술분야 개별 공공기관별로 법률이 제정되어 시행되고 있다.

과학기술분야 공공기관은 국가 과학기술정책을 실제로 구현하고 연구개발과 기술이전을 통해 국가 경쟁력을 제고하고 국민의 삶의 질을 제고하는 데 핵심적인 역할을 수행해 왔다. 그간 이러한 기관들을 추가로 설립하거나 이 기관들에 대한 통제를 강화하기 위한 개정은 상대적으로 활발하게 이루어졌으나, 과학기술분야 공공기관의 육성을 위한 입법 논의는 상대적으로 부족했다. 예컨대, 과기출연기관법에 따른 출연연을 둘러싼 다양한 논의가 계속됨에도 불구하고, 입법 논의와 실제 개정은 주로 상위 행정체계의 개편이나 출연연 신설에 관한 것으로, 육성에 관한 규정을 신설하기 위한 논의는 거의 없었다. 또한 특정연구기관법은 제정된지 45년이 되었지만 실제 개정뿐만 아니라 개정 논의도 거의 없었다. 최근 공공기관운영법이 개정되어 연구개발을 목적으로 하는 기관으로 지정할 수 있게 되었는데, 이 유형의 기관의 범위, 임무, 역할 등을 규정하여 연구개발의 특성에 부합하는 방향으로 기관을 운영하기 위한 입법방안으로서 특정연구기관법 개정을 검토할 수 있다. 이 연구에서는 이상의 법률을 포함하여 과학기술분야 공공기관에 관한 제반 법률들을 조사·분류하고, 입법 경과와 주요 논의를 분석하여, 과학기술분야 공공기관 법제의 재정립 방안을 제안하고자 한다.

| 제2장 | 기관 현황과 분류

제1절 공공기관 지정·운영 제도와 현황

공공기관 지정·운영 제도는 기획재정부 소관의 공공기관운영법에서 정한다. 공공기관운영법 제4조에서는 기획재정부장관이 국가·지방자치단체가 아닌 법인·단체·기관으로서 <표 1>의 어느 하나에 해당하는 기관을 공공기관으로 지정할 수 있도록 정한다. 다만, 「방송법」에 따른 한국방송공사, 「한국교육방송공사법」에 따른 한국교육방송공사, 지방자치단체가 설립하고 그 운영에 관여하는 기관, 구성원의 권익 향상 등을 목적으로 설립된 기관은 공공기관으로 지정할 수 없다.

<표 1> 공공기관으로 지정 가능한 기관 유형

1. 다른 법률에 따라 직접 설립되고 정부가 출연한 기관
2. 정부지원액(법령에 따라 직접 정부의 업무를 위탁받거나 독점적 사업권을 부여받은 기관의 경우에는 그 위탁업무나 독점적 사업으로 인한 수입액을 포함한다. 이하 같다)이 총수입액의 2분의 1을 초과하는 기관
3. 정부가 100분의 50 이상의 지분을 가지고 있거나 100분의 30 이상의 지분을 가지고 임원 임명권한 행사 등을 통하여 당해 기관의 정책 결정에 사실상 지배력을 확보하고 있는 기관
4. 정부와 제1호 내지 제3호의 어느 하나에 해당하는 기관이 합하여 100분의 50 이상의 지분을 가지고 있거나 100분의 30 이상의 지분을 가지고 임원 임명권한 행사 등을 통하여 당해 기관의 정책 결정에 사실상 지배력을 확보하고 있는 기관
5. 제1호 내지 제4호의 어느 하나에 해당하는 기관이 단독으로 또는 두개 이상의 기관이 합하여 100분의 50 이상의 지분을 가지고 있거나 100분의 30 이상의 지분을 가지고 임원 임명권한 행사 등을 통하여 당해 기관의 정책 결정에 사실상 지배력을 확보하고 있는 기관
6. 제1호 내지 제4호의 어느 하나에 해당하는 기관이 설립하고, 정부 또는 설립 기관이 출연한 기관

공공기관운영법 제5조에서는 공공기관을 공기업, 준정부기관, 기타공공기관으로 크게 구분하고, 공기업과 준정부기관은 직원 정원이 50인 이상인 기관으로 한다고 명시한다. 공기업은 자체 수입액이 총 수입액의 50% 이상인 기관 중에서 지정하고, 준정부기관은 공기업이 아닌 공공기관 중에서 지정한다. 공기업은 시장형 공기업과 준시장형 공기업으로 구분된다. 시장형 공기업은 자산규모가 2조 원 이상이고, 총 수입

액 중 자체수입액이 이 법 시행령으로 정하는 기준 이상인 공기업으로 하고, 준시장형 공기업은 시장형 공기업이 아닌 공기업으로 한다. 준정부기관은 기금관리형 준정부기관과 위탁집행형 준정부기관으로 구분한다. 기금관리형 준정부기관은 「국가재정법」에 따라 기금을 관리하거나 기금의 관리를 위탁받은 준정부기관으로 하고, 위탁집행형 준정부기관은 기금관리형 준정부기관이 아닌 준정부기관으로 한다. 기타공공기관은 연구개발을 목적으로 하는 기관(이하 “연구개발 목적기관”이라 한다)으로 세분하여 지정할 수 있으나, 2018년 9월부터 이 제도가 시행되어 아직 연구개발 목적기관은 분류되지 않았다.

2018년 현재 공공기관운영법에 따른 공공기관은 총 338개다. 공기업, 준정부기관, 기타공공기관은 각각 35개, 93개, 210개다. 시장형 공기업과 준시장형 공기업은 각각 15개와 20개다. 기금관리형 준정부기관과 위탁집행형 준정부기관은 각각 16개와 77개다. 유형별 공공기관 목록은 <표 2>와 같다.

<표 2> 유형별 공공기관 목록

(2018년 기준)

구분	주무부처별 기관명
시장형 공기업 (15)	(산업부) 한국가스공사, 한국광물자원공사, 한국남동발전(주), 한국남부발전(주), 한국동서발전(주), 한국서부발전(주), 한국석유공사, 한국수력원자력(주), 한국전력공사, 한국중부발전(주), 한국지역난방공사, 주식회사 강원랜드 (국토부) 인천국제공항공사, 한국공항공사 (해수부) 부산항만공사
준시장형 공기업 (20)	(기재부) 한국조폐공사 (문화부) 그랜드코리아레저(주) (농식품부) 한국마사회 (산업부) (주)한국가스기술공사, 대한석탄공사, 한국전력기술(주), 한전KDN(주), 한전KPS(주) (국토부) 제주국제자유도시개발센터, 주택도시보증공사, 한국감정원, 한국도로공사, 한국수자원공사, 한국철도공사, 한국토지주택공사 (해수부) 여수광양항만공사, 울산항만공사, 인천항만공사, 해양환경관리공단 (방통위) 한국방송광고진흥공사
기금관리형 준정부기관 (16)	(교육부) 사립학교교직원연금공단 (문화부) 국민체육진흥공단, 영화진흥위원회, 한국문화예술위원회, 한국언론진흥재단 (산자부) 한국무역보험공사, 한국원자력환경공단 (복지부) 국민연금공단 (고용부) 근로복지공단

4 과학기술분야 공공기관 법제 현황과 발전방향

구분	주무부처별 기관명
	(중기부) 기술보증기금, 중소기업진흥공단 (금융위) 신용보증기금, 예금보험공사, 한국자산관리공사, 한국주택금융공사 (인사처) 공무원연금공단
위탁집행형 준정부기관 (77)	(기재부) 한국재정정보원 (교육부) 한국교육학술정보원, 한국장학재단 (과기부) (재)우체국금융개발원, (재)한국우편사업진흥원, 우체국물류지원단, 정보통신산업진흥원, 한국과학창의재단, 한국방송통신전파진흥원, 한국연구재단, 한국인터넷진흥원, 한국정보화진흥원, 재단법인 연구개발특구진흥재단 (외교부) 한국국제협력단 (문화부) 국제방송교류재단, 한국콘텐츠진흥원, 아시아문화원, 한국관광공사 (농식품부) 농림수산식품교육문화정보원, 농림식품기술기획평가원, 축산물품질평가원, 한국농수산식품유통공사, 한국농어촌공사 (산업부) 대한무역투자진흥공사, 한국가스안전공사, 한국광해관리공단, 한국디자인진흥원, 한국산업기술진흥원, 한국산업기술평가관리원, 한국산업단지공단, 한국석유관리원, 한국세라믹기술원, 한국에너지공단, 한국에너지기술평가원, 한국전기안전공사, 한국전력거래소 (복지부) 건강보험심사평가원, 국민건강보험공단, 사회보장정보원, 한국노인인력개발원, 한국보건복지인력개발원, 한국보건산업진흥원 (환경부) 국립공원관리공단, 국립생태원, 한국환경공단, 한국환경산업기술원 (고용부) 한국고용정보원, 한국산업안전보건공단, 한국산업인력공단, 한국장애인고용공단 (여가부) 한국청소년상담복지개발원, 한국청소년활동진흥원 (국토부) 한국교통안전공단, 국토교통과학기술진흥원, 한국국토정보공사, 한국시설안전공단, 한국철도시설공단 (해수부) 선박안전기술공단, 한국수산자원관리공단, 해양수산과학기술진흥원, 한국해양수산연수원 (행안부) 한국승강기안전공단 (중기부) 중소기업기술정보진흥원, 소상공인시장진흥공단 (공정위) 한국소비자원 (방통위) 시청자미디어재단 (원안위) 한국원자력안전기술원 (보건처) 독립기념관, 한국보훈복지의료공단 (식약처) 한국식품안전관리인증원 (경찰청) 도로교통공단 (소방청) 한국소방산업기술원 (산림청) 한국임업진흥원, 한국산림복지진흥원 (농진청) 농업기술실용화재단 (특허청) 재단법인 한국특허전략개발원 (기상청) 한국기상산업기술원
기타 공공기관 (210)	(국조실) 경제인문사회연구회, 과학기술정책연구원, 국토연구원, 대외경제정책연구원, 산업연구원, 에너지경제연구원, 정보통신정책연구원, 통일연구원, 한국개발연구원, 한국교육개발원, 한국교육과정평가원, 한국교통연구원, 한국노동연구원,

구분	주무부처별 기관명
	한국농촌경제연구원, 한국법제연구원, 한국보건사회연구원, 한국어성정책연구원, 한국조세재정연구원, 한국직업능력개발원, 한국청소년정책연구원, 한국해양수산개발원, 한국행정연구원, 한국형사정책연구원, 한국환경정책평가연구원 (기재부) 한국수출입은행, 한국투자공사 (교육부) 강릉원주대학교치과병원, 강원대학교병원, 경북대학교병원, 경북대학교치과병원, 경상대학교병원, 국가평생교육진흥원, 동북아역사재단, 부산대학교병원, 부산대학교치과병원, 서울대학교병원, 서울대학교치과병원, 전남대학교병원, 전북대학교병원, 제주대학교병원, 충남대학교병원, 충북대학교병원, 한국고전번역원, 한국사학진흥재단, 한국학중앙연구원 (과기부) 과학기술일반진흥원, (재)우체국시설관리단, 광주과학기술원, 국가과학기술연구회, 국립광주과학관, 국립대구과학관, 국립부산과학관, 기초과학연구원, 대구경북과학기술원, 별정우체국연구관리단, 울산과학기술원, 재단법인 한국여성과학기술인지원센터, 한국건설기술연구원, 한국과학기술기획평가원, 한국과학기술연구원, 한국과학기술원, 한국과학기술정보연구원, 한국기계연구원, 한국기초과학지원연구원, 한국나노기술원, 한국데이터진흥원, 한국생명공학연구원, 한국생산기술연구원, 한국식품연구원, 한국에너지기술연구원, 한국원자력연구원, 한국원자력의학원, 한국전기연구원, 한국전자통신연구원, 한국지질자원연구원, 한국천문연구원, 한국철도기술연구원, 한국표준과학연구원, 한국한의학연구원, 한국항공우주연구원, 한국화학연구원 (외교부) 한국국제교류재단, 재외동포재단 (통일부) 북한이탈주민지원재단, (사)남북교류협력지원협회 (법무부) 대한법률구조공단, 정부법무공단, 한국법무보호복지공단, IOM이민정책연구원 (국방부) 국방전직교육원, 전쟁기념사업회, 한국국방연구원 (행안부) 민주화운동기념사업회, (재)일제강제동원피해자지원재단 (문화부) (재)국악방송, (재)예술경영지원센터, (재)예술의전당, (재)정동극장, (재)한국문화정보원, 게임물관리위원회, 국립박물관문화재단, 대한장애인체육회, 대한체육회, 세종학당재단, 영상물등급위원회, 태권도진흥재단, 한국공예디자인문화진흥원, 한국도박문제관리센터, 한국문학번역원, 한국문화관광연구원, 한국문화예술교육진흥원, 한국문화진흥(주), 한국영상자료원, 한국예술인복지재단, 한국저작권보호원, 한국저작권위원회, 한국체육산업개발(주), 한국출판문화산업진흥원 (농식품부) 재단법인 한식진흥원, 가축위생방역지원본부, 국제식물검역인증원, 농업정책보험금융원 (산자부) (재)한국스마트그리드사업단, 전략물자관리원, 한국로봇산업진흥원, 한국산업기술시험원, 재단법인 한국에너지정보문화재단, 한전원자력연료(주), 의료법인 한전의료재단 한일병원, 한국전력 국제원자력대학원대학교, 재단법인 한국에너지재단 (복지부) (재)한국보육진흥원, (재)한국장애인개발원, 국립암센터, 국립중앙의료원, 대구경북첨단의료산업진흥재단, 대한적십자사, 오송첨단의료산업진흥재단, 한국건강증진개발원, 한국국제보건의료재단, 한국보건의료연구원, 한국보건의료인국가시험원, 한국사회복지협의회, 한국의료분쟁조정중재원, 재단법인

구분	주무부처별 기관명
	한국장기조직기증원, 한약진흥재단, 재단법인 의료기관평가인증원 (환경부) 국립낙동강생물자원관, 수도권매립지관리공사, 한국상하수도협회, 환경보전협회 (고용부) 건설근로자공제회, 노사발전재단, 사단법인 한국기술자격검정원, 학교법인한국폴리텍, 한국기술교육대학교, 한국사회적기업진흥원, 한국잡월드 (여가부) 한국건강가정진흥원, 한국양성평등교육진흥원, 한국여성인권진흥원 (국토부) ㈜위터웨이플러스, ㈜한국건설관리공사, 주택관리공단(주), 코레일관광개발(주), 코레일네트웍스(주), 코레일로지스(주), 코레일유통(주), 코레일테크(주), 항공안전기술원, 주식회사 에스알, 재단법인 대한건설기계안전관리원 (해수부) 국립해양박물관, 국립해양생물자원관, 주식회사 부산항보안공사, 주식회사 인천항보안공사, 한국어촌어항협회, 한국해양과학기술원, 한국해양조사협회, 항로표지기술협회 (중기부) (재)중소기업연구원, (주)중소기업유통센터, 신용보증재단중앙회, 창업진흥원, 한국벤처투자, 주식회사 공영홍소핑, 재단법인 장애인기업종합지원센터, 사단법인 한국산학연협회 (금융위) 중소기업은행, 한국산업은행, 한국예탁결제원, 서민금융진흥원 (공정위) 한국공정거래조정원 (원안위) 한국원자력안전재단, 한국원자력통제기술원 (보훈처) 88관광개발(주) (식약처) 의리기기정보기술지원센터, 한국의약품안전관리원, 식품안전정보원 (관세청) (재)국세원산지정보원 (방사청) 국방과학연구소, 국방기술품질원 (문화재청) 한국문화재단 (가상청) (재)APEC기후센터, (재)한국형수치예보모델개발사업단 (산림청) 한국수목원관리원 (특허청) 한국발명진흥회, 한국지식재산보호원, 한국지식재산연구원, 한국특허정보원

자료: 공공기관 경영정보 공개시스템, <<http://www.alio.go.kr/>>.

제2절 과학기술분야 공공기관 분류

338개 공공기관(〈표 2〉) 중 과학기술분야로 볼 수 있는 공공기관을 직관적으로 도출한 결과(60개)는 〈표 3〉과 같다. 기관명에 ‘연구’, ‘과학’, ‘기술’이 포함된 기관들을 포함시키되, 경제인문사회분야 연구기관은 제외했으며, 연구개발을 주된 목적으로 하는 기관이라고 보기 어려운 기관들도 제외했다. 특정연구기관법에 따른 특정연구기관과 2018년에 정부가 발표한 연구관리전문기관 목록(관계부처 합동, 2018)은 모두 포함시켰으며, 과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 기관도 모두 포함시켰다.

<표 3> 과학기술분야 공공기관 목록 도출

공공기관 구분	주무부처별 기관명
시장형 공기업(0)	-
준시장형 공기업(0)	-
기금관리형 준정부기관(2)	(문화부) 국민체육진흥공단 (중기부) 기술보증기금
위탁집행형 준정부기관(18)	(과기부) 정보통신산업진흥원, 한국과학창의재단, 한국연구재단, 재단법인 연구개발특구진흥재단 (문화부) 한국콘텐츠진흥원 (농식품부) 농림식품기술기획평가원 (산업부) 한국산업기술진흥원, 한국산업기술평가관리원, 한국세라믹기술원, 한국에너지기술평가원 (복지부) 한국보건산업진흥원 (환경부) 한국환경산업기술원 (국토부) 국토교통과학기술진흥원 (해수부) 해양수산과학기술진흥원 (중기부) 중소기업기술정보진흥원 (원안위) 한국원자력안전기술원 (산림청) 한국임업진흥원 (기상청) 한국기상산업기술원
기타공공기관(40)	(과기부) 과학기술일자리진흥원, 광주과학기술원, 국가과학기술연구회, 국립광주과학관, 국립대구과학관, 국립부산과학관, 기초과학연구원, 대국경북과학기술원, 울산과학기술원, 재단법인 한국여성과학기술인지원센터, 한국건설기술연구원, 한국과학기술기획평가원, 한국과학기술연구원, 한국과학기술원, 한국과학기술정보연구원, 한국기계연구원, 한국기초과학지원연구원, 한국나노기술원, 한국생명공학연구원, 한국생산기술연구원, 한국식품연구원, 한국에너지기술연구원, 한국원자력연구원, 한국원자력의학원, 한국전기연구원, 한국전자통신연구원, 한국지질자원연구원, 한국천문연구원, 한국철도기술연구원, 한국표준과학연구원, 한국한의학연구원, 한국항공우주연구원, 한국화학연구원 (문화부) 한국문화관광연구원, 한국저작권위원회 (산자부) 한국산업기술시험원 (해수부) 한국해양과학기술원 (원안위) 한국원자력안전재단, 한국원자력통제기술원 (방사청) 국방과학연구소

과학기술분야 60개 공공기관(〈표 3〉)은 그 목적에 따라 연구기관, 교육연구기관, 연구관리전문기관, 기타과학기술진흥기관으로 분류할 수 있다(〈표 4〉). 연구기관에는 과기출연기관법에 따른 출연연 등을, 교육연구기관에는 한국과학기술원을 비롯한 공공부문 4개 과학기술특성화대학을, 연구관리전문기관에는 정부가 발표한 18개 기관(19개 기관 중 부설기관인 정보통신기술진흥센터 제외)을 포함시킬 수 있으며, 그 외 과학관 등 과학기술분야의 주요 유관 기관은 기타과학기술진흥기관으로 분류할 수 있다. 특정연구기관법에 따른 특정연구기관들은 연구기관, 교육연구기관, 연구관리전문기관, 기타과학기술진흥기관 등 모든 유형에 분포되어 있는 것으로 볼 수 있다.

한국해양과학기술원의 경우 「한국해양과학기술원법」 제1조에 연구개발뿐만 아니라 우수 전문인력 양성에 관한 사항도 명시되어 있지만, 이 법 제정 당시 부칙 제11조 제2항에서는 다른 법령에서 출연연 또는 과기출연기관법에 따라 설립된 연구기관 등을 인용하고 있는 경우에는 한국해양과학기술원도 포함하는 것으로 보아 해당 법령을 적용한다는 규정이 있으므로, 과학기술특성화대학보다는 과기출연기관법에 따른 출연연에 가깝다고 보았다. 한편, 연구개발을 수행하지만 기관의 임무에서 연구개발이 차지하는 비중이 모호한 경우에는 기타공공기관들은 주로 연구기관으로 보고, 준정부기관들은 기타과학기술진흥기관으로 보았다(예: 한국세라믹기술원, 한국원자력안전기술원). 한편, 정부가 발표한 18개 연구관리전문기관 중 정보통신산업진흥원, 한국산업기술진흥원, 국민체육진흥공단, 한국문화관광연구원, 한국저작권위원회는 연구관리 기능이 제외될 예정이며, 한국에너지기술평가원은 한국산업기술평가관리원과 통합될 예정으로 알려져 있다.

〈표 4〉 과학기술분야 공공기관 분류

과학기술분야 공공기관 구분		주무부처별 기관명
연구기관 (26)	과기출연기관법에 따른 출연연(19)과 연구회(1)	(과기부) 국가과학기술연구회, 한국건설기술연구원, 한국과학기술연구원, 한국과학기술정보연구원, 한국기계연구원, 한국기초과학지원연구원, 한국생명공학연구원, 한국생산기술연구원, 한국식품연구원, 한국에너지기술연구원, 한국원자력연구원, 한국전기연구원, 한국전자통신연구원, 한국지질자원연구원.

과학기술분야 공공기관 구분			주무부처별 기관명
			한국천문연구원, 한국철도기술연구원, 한국표준과학연구원, 한국한의학연구원, 한국항공우주연구원, 한국화학연구원
	특정연구기관 중 일부(3)		(과기부) 기초과학연구원, 한국과학기술기획평가원, 한국원자력연구원
	기타(3)		(과기부) 한국나노기술원 (해수부) 한국해양과학기술원 (방사청) 국방과학연구소
교육연구 기관(4)	특정연구기관 중 일부(4)		(과기부) 한국과학기술원, 광주과학기술원, 대구경북과학기술원, 울산과학기술원
연구관리 전문기관 (18)	재편 시 연구관리전문 기관으로 유지될 기관	특정연구기관 중 일부(2)	(과기부) 한국연구재단 (산업부) 한국산업기술평가관리원
		기타(10)	(문화부) 한국콘텐츠진흥원 (농식품부) 농림식품기술기획평가원 (복지부) 한국보건산업진흥원 (환경부) 한국환경산업기술원 (국토부) 국토교통과학기술진흥원 (해수부) 해양수산과학기술진흥원 (중기부) 중소기업기술정보진흥원 (산림청) 한국임업진흥원 (기상청) 한국기상산업기술원 (원안위) 한국원자력안전재단
	재편 시 과학기술분야 공공기관에서 제외될 기관	특정연구기관 중 일부(2)	(과기부) 정보통신산업진흥원 (산업부) 한국산업기술진흥원
		기타(4)	(산업부) 한국에너지기술평가원 (문화부) 국민체육진흥공단, 한국문화관광연구원, 한국저작권위원회
기타 과학기술 진흥기관 (12)	특정연구기관 중 일부(5)		(과기부) 한국과학창의재단 (산업부) 한국세라믹기술원, 한국산업기술시험원 (원안위) 한국원자력안전기술원, 한국원자력통제기술원
	과학관(3)		(과기부) 국립광주과학관, 국립대구과학관, 국립부산과학관
	기타(4)		(과기부) 재단법인 연구개발특구진흥재단, 과학기술일자리진흥원, 재단법인 한국여성과학기술인지원센터 (중기부) 기술보증기금

| 제3장 | 법제 분석

제1절 개관

과학기술에 관한 기본적인 근거는 「대한민국헌법」 제127조 제1항의 “국가는 과학 기술의 혁신과 정보 및 인력의 개발을 통하여 국민경제의 발전에 노력하여야 한다”는 규정이라고 할 수 있다. 이에 근거하여 과학기술분야의 기본법 역할을 하는 「과학기술 기본법」이 제정되어 운영되고 있으며, 이 법은 기본이념을 정하고 과학기술에 관한 다른 법률을 제정하거나 개정할 때에는 이 법의 목적과 기본이념에 부합하도록 해야 한다는 점을 명시한다.

과학기술분야 법률로 분류할 수 있는 법률은 상당히 많다. 주요 유형별로 보면, 첫째, 정부 전체 차원에서 과학기술정책의 수립과 추진에 관한 법률로서, 「과학기술기본법」을 비롯하여 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」, 「국가 과학기술자문회의법」 등을 들 수 있다. 둘째, 공동연구와 기술이전 등 과학기술혁신의 개방성을 강조하는 법률로서, 「협동연구개발촉진법」, 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 등이 있으며, 지역을 특정하여 개방형 과학기술혁신을 촉진하고자 하는 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」, 「국제과학비즈니스벨트 조성 및 지원에 관한 특별법」, 「첨단의료복합단지 지정 및 지원에 관한 특별법」 등도 있다. 셋째, 과학기술분야 인력을 양성하고 처우 개선 등을 위한 지원에 관한 사항을 규정하는 법률로서, 「국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법」, 「여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법률」, 「발명교육의 활성화 및 지원에 관한 법률」, 「과학교육진흥법」, 「과학기술유공자 예우 및 지원에 관한 법률」, 「과학기술인공제회법」, 「기술사법」, 「변리사법」, 「국가기술자격법」 등이 시행되고 있다. 넷째, 과학기술분야 중 특정한 분야의 진흥에 관한 사항을 정하는 법률이 있으며, 이 유형은 과학기술분야 법률 유형 중에서 가장 큰 비중을 차지한다고 할 수 있다. 주요 부처별 진흥법 사례를 보면, 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」, 「문화산업진흥 기본법」, 「농림식품과학기술 육성법」, 「산업기술혁신 촉진법」, 「보

건의료기술 진흥법, 「환경기술 및 환경산업 지원법, 「국토교통과학기술 육성법, 「해양수산과학기술 육성법, 「중소기업 기술혁신 촉진법, 「식품·의약품 등의 안전기술 진흥법, 「농촌진흥법, 「산업기술 진흥 및 관리에 관한 법률, 「기상산업진흥법 등을 들 수 있다. 다섯째, 기술의 보호와 안전에 관한 법률로서, 「지식재산 기본법, 「발명진흥법, 「특허법, 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률, 「중소기업기술 보호 지원에 관한 법률, 「방위산업기술 보호법, 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률, 「우주손해배상법, 「원자력손해배상법 등이 있다. 여섯째, 과학기술분야의 기관조직의 설치에 관한 법률로서, 「정부조직법, 과기출연기관법, 특정연구기관법, 공공기관운영법 등을 들 수 있다.

이 연구에서는 과학기술분야의 기관조직의 설치에 관한 법률 중 정부부처 조직에 관한 사항을 정하는 「정부조직법과 「원자력안전위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 등을 제외하고, 과학기술분야 공공기관에 관한 법제를 분석한다. 이 장에서는 과학기술분야 공공기관에 관한 주요 법률을 대상으로 입법 배경, 제개정 경과, 현행 규범, 국회에 제출된 개정안 등을 검토하여 시사점을 도출한다. 먼저 과학기술분야 공공기관 전반에 적용되는 「과학기술기본법과 공공기관운영법을 검토하고, 다음으로 과기출연기관법, 특정연구기관법, 개별 연구기관별 설립운영 근거 법률을 분석한다.

제2절 과학기술기본법

1. 입법 배경과 경과

「과학기술기본법」 제정 이전에는 구 「과학기술진흥법」과 구 「과학기술혁신을위한 특별법」이 시행되고 있었다. 구 「과학기술진흥법」은 1967년에 제정되어 2001년에 폐지되었는데, 이 법의 목적은 과학기술진흥에 관한 기본시책 및 종합계획수립과 그 시행을 위한 지원체제의 강화에 관한 사항을 규정함으로써 국민생활의 과학화와 경제·산업발전에 이바지하는 데 있었다. 이 법은 중증기경제사회발전계획의 일환으로 과학기술진흥종합계획을 수립하도록 하고, 정부의 과학기술진흥을 위한 기본시책 및

종합계획과 과학기술관련부처간의 효율적인 업무조정에 관한 중요사항을 심의하기 위하여 국무총리소속하에 종합과학기술심의회를 두도록 했다.

구 「과학기술혁신을위한특별법」은 1997년에 제정되어 2001년에 폐지되었는데, 이 법의 목적은 과학기술혁신을 위하여 특별한 지원시책을 추진함으로써 국가경제의 발전과 국민의 삶의 질 향상에 이바지하는 데 있었다. 이 법은 과학기술혁신5개년계획을 수립하도록 하고, 과학기술관계부처간 긴밀한 협조체제 구축과 과학기술관련 주요 정책·연구개발계획·사업의 조정 및 예산의 효율적 운영등에 관한 사항을 심의하기 위하여 국가과학기술위원회를 두도록 했다. 구 「과학기술진흥법」과 구 「과학기술혁신을 위한특별법」은 2001년 「과학기술기본법」의 제정 시 폐지되었다.

2000년에 정부가 제출한 「과학기술기본법안」의 제안 이유를 보면, 과학기술이 핵심이 되는 지식기반경제사회에 걸맞게 과학기술에 관한 이념과 발전방향을 새로이 정립하고, 과학기술정책을 종합적·체계적으로 추진할 수 있는 제도적 장치를 마련하는 등 과학기술발전의 기반을 조성함으로써 과학기술선진국으로 진입할 수 있는 제도적 기틀을 마련하려는 것이라고 밝히고 있다. 당시 「과학기술기본법안」에 대한 국회 검토보고서에서는 과학기술부 소관 법률 25개를 포함하여, 산업자원부, 정보통신부, 환경부 등 과학기술 관련 부처의 법률까지 총 88개의 법률이 시행되고 있으나, 과학기술 관련 법률이 각 개별부처에 산재해 있어 법률 간의 체계적인 연계성이 미흡하다고 지적했다. 또한 그간 기본 정책적 성격의 법으로 기능을 해온 구 「과학기술진흥법」은 제정된 지 30여년이 지나 그 실효성에 한계가 있으며, 구 「과학기술혁신을위한특별법」도 2002년 6월까지의 한시적 법률이어서 대체 입법이 불가피한 시점에 있고, 또한 이 법률로는 21세기 급변하는 과학기술환경에 대처하는 데 한계가 있다고 지적했다.

2001년에 「과학기술기본법」이 제정된 이후, 27차례의 개정이 있어 왔다(2018년 10월 말 국회법률정보시스템²⁾ 기준이며 이하에서도 동일하다). 27차례의 개정 중 16차례는 「과학기술기본법」 자체를 개정하는 ‘일부개정’으로서, 2003년, 2004년, 2005년, 2006년, 2008년, 2010년(2건), 2011년, 2013년, 2014년(2건), 2015년(3건), 2018년(2건)에 개정이 있었다. 주요 개정 내용은 국가과학기술위원회 역할권한

2) 국회법률정보시스템, <<http://likms.assembly.go.kr/law/>>.

강화, 국가과학기술위원회 사무처 설치, 국가과학기술심의회 설치, 국가과학기술자문회의로 심의조정 기능 일원화, 한국과학문화재단 운영비 지원 근거 마련, 창조경제혁신센터 근거 마련, 성실실패 인정제도 강화, 제재부가금 근거 마련, 연차보고서의 국회 보고 등이었다. 한편, 「과학기술인공제회법」, 「복권 및 복권기금법」, 「과학기술유공자 예우 및 지원에 관한 법률」 제정과 「정부조직법」, 「인적자원개발기본법」, 「국가과학기술자문회의법」, 「기초과학연구 진흥법」, 「과학관 육성법」, 「기술신용보증기금법」의 개정 등 다른 법률의 제개정에 따라 「과학기술기본법」이 개정되는 ‘타법개정’은 총 11차례 이루어졌다.

2. 현행 규범

현행 「과학기술기본법」(2018. 4. 17., 일부개정)은 총칙, 과학기술정책의 수립 및 추진체제, 과학기술 연구개발 추진 및 연구개발성과의 활용, 과학기술투자 및 인력지원의 확충, 과학기술기반 강화 및 혁신환경 조성에 관한 5개 장, 그리고 그 하위의 52개 조로 구성된다.

제1장(총칙)에서는 목적, 기본이념, 다른 법률과의 관계, 국가 등의 책무와 과학기술인의 윤리, 과학기술정책의 중시와 개방화 촉진, 국가과학기술혁신체제의 구축에 관해 규정한다. 제2장(과학기술정책의 수립 및 추진체제)에서는 과학기술기본계획과 지방과학기술진흥종합계획의 수립추진과 이에 관한 연차보고서의 작성과 국회 제출에 관한 사항을 규정한다.

제3장(과학기술 연구개발 추진 및 연구개발성과의 활용)에서는 국가연구개발사업의 추진, 참여제한, 연구개발성과 소유와 활용 촉진, 기술료 제도, 국가연구개발사업 조사분석평가, 연구개발예산 배분조정, 기술성 평가, 과학기술예측, 기술영향평가, 기술수준평가, 기초연구 진흥, 민간 과학기술혁신 지원, 연구개발성과 보호보안, 연구개발성과 확산, 기술이전과 실용화, 기술창업 활성화, 성장동력 발굴육성, 과학기술을 활용한 사회문제 해결, 과학기술의 역기능 방지, 산학연 협력 촉진, 협동융합연구개발 촉진, 연구개발과 인력양성 간 연계 촉진, 과학기술 국제화 촉진, 한국과학기술기획평가원 설립 등을 규정한다.

제4장(과학기술투자 및 인력자원의 확충)에서는 과학기술투자의 확대, 과학기술진흥기금, 과학기술인력의 양성, 과학영재의 발굴과 육성 등에 관하여 규정한다. 제5장(과학기술기반 강화 및 혁신환경 조성)에서는 과학기술지식정보의 관리유통, 과학기술통계 조사분석, 국가과학기술표준분류체계 확립, 지식재산의 보호·활용, 연구개발시설장비의 관리·활용, 과학연구단지 조성·지원, 과학기술문화 창달과 창의적 인재 육성, 한국과학창의재단의 설립, 과학기술인 우대, 출연연 등의 육성, 연구 안전환경의 조성, 과학기술 관련 규제 개선 등에 관해 규정한다.

이 중 과학기술분야 공공기관과 밀접한 관련이 있는 규정으로는 제32조(정부출연연구기관등의 육성), 제20조(한국과학기술기획평가원의 설립), 제30조의2(한국과학창의재단의 설립), 제30조(과학기술문화의 창달 및 창의적 인재육성), 제36조(별칙 적용에서 공무원 의제)를 들 수 있다. 먼저, 제32조(정부출연연구기관등의 육성)에서는 정부는 정부가 출연하는 연구기관, 연구지원기관, 교육연구기관 등을 적극 육성해야 한다는 점을 규정하며, 이 기관들이 설립 목적에 따른 연구개발을 자율적이고 안정적인 분위기에서 수행할 수 있도록 여건을 조성하고 필요한 지원을 해야 한다고 명시한다. 또한 국가과학기술연구회는 소관 출연연에 대해 평가하여 과학기술정보통신부장관에게 그 결과를 제출해야 하며, 관계부처의 장은 이 기관들 중 대통령령으로 정하는 기관에 대해 평가하여 그 결과를 과학기술정보통신부장관에게 제출하도록 규정한다. 「과학기술기본법 시행령」에서 정하는 기관 목록은 국방과학연구소, 한국과학기술원, 광주과학기술원, 대구경북과학기술원, 울산과학기술원, 한국해양과학기술원, 한국원자력의학원, 한국원자력안전기술원, 한국원자력통제기술원, 기초과학연구원이다.

다음으로 제20조(한국과학기술기획평가원의 설립)와 제30조의2(한국과학창의재단의 설립)에서는 한국과학기술기획평가원과 한국과학창의재단의 설립에 관한 사항을 규정하며, 제30조(과학기술문화의 창달 및 창의적 인재육성)에서는 한국과학창의재단과 「과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 등록된 과학관의 육성·지원에 관한 사항을 정한다. 제36조(별칙 적용에서 공무원 의제)에서는 한국과학기술기획평가원의 임원과 직원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다라는 규정이 있다.

3. 개정 논의

2001년에 「과학기술기본법」이 제정된 이후 그간 국회에 제출된 「과학기술기본법」 개정안은 총 82건으로, ‘원안가결’로 처리된 개정안이 10건, ‘수정가결’로 처리된 개정안이 6건, ‘대안반영폐기’로 처리된 개정안이 16건, ‘폐기’로 처리된 개정안이 2건, ‘임기만료폐기’로 처리된 개정안이 22건, ‘계류’ 중인 개정안이 16건이다(2018년 10월 말 의안정보시스템³⁾ 기준이며 이하에서도 동일하다). ‘원안가결’, ‘수정가결’, ‘대안반영폐기’는 현행 「과학기술기본법」에 반영된 것으로 간주하고, ‘임기만료폐기’, ‘폐기’, ‘계류’ 상태에 있는 개정안은 「과학기술기본법」에 반영되지 않은 것으로 간주할 경우, 현행 법에 반영되지 않은 개정안은 총 40건(2건, 22건, 16건)이다.

이 40건의 미반영 개정안 중 출연연, 한국과학기술기획평가원, 한국과학창의재단, 과학관 등 과학기술분야 공공기관과 관련성이 높은 「과학기술기본법」 개정안은 총 9건으로 조사되었다(〈표 5〉). 이 중 3건의 개정안은 출연연 연구자의 정년을 기존 61세에서 65세로 규정하는 내용을 담고 있으며, 2건의 개정안은 한국과학기술기획평가원과 과학기술정책연구원을 통합하여 한국과학기술정책원을 설립하는 내용을 담고 있다. 1건의 개정안은 한국과학기술기획평가원과 과학기술정책연구원을 통합할 필요 없이 한국과학기술기획평가원에 연구 기능을 부여하는 내용을 담고 있다. 또한 한국과학기술기획평가원의 국가연구개발사업 범위 조정, 과학기술특성화대학의 지정과 육성에 관한 규정 신설, 한국과학기술기획평가원의 정관에 관한 사항을 추가하는 내용의 개정안이 제출되었다.

〈표 5〉 미반영 「과학기술기본법」 개정안 중 과학기술분야 공공기관 관련 개정안

의안 번호	대표 발의	제안 일자	의결 일자	주요 내용	의결 결과
2013 640	송옥주 의원	2018- 05-18	-	기타공공기관인 기획평가원의 설치 근거법률에 정관에 관한 사항을 추가하여 입법미비를 보완하려는 것임	(계류)
2000 806	이상민 의원	2016- 07-11	-	주요 선진국 연구원의 정년 및 국내 대학교수의 정년 등을 고려, 정부출연연구기관에 속한 연구자들에 대한 정년을 기존 61세에서 65세로 규정함으로써 안정적 연구환경을 조성하고 사기를 진작시키고자 하는 것임	(계류)

3) 의안정보시스템, 〈<http://likms.assembly.go.kr/bill/>〉.

의안 번호	대표 발의	제안 일자	의결 일자	주요 내용	의결 결과
2000 301	정부	2016- 06-17	-	국가과학기술심의회 심의의 전문성을 강화하기 위하여 위 원 수를 확대하고, 과학기술정책 등의 체계적인 연구 및 지원을 위하여 이 법에 따른 한국과학기술기획평가원과 「 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따른 과학기술정책연구원을 통합하여 한국과학기술정책원 을 설립하려는 것임	(계류)
1917 557	최원식 의원	2015- 11-03	2016- 05-29	한국과학기술기획평가원과 과학기술정책연구원을 통합하 여 한국과학기술정책연구원을 설립할 필요 없이 현재 한국과 학기술기획평가원에 연구 기능을 부여함과 아울러 연구 및 경영을 자율적이고 안정적으로 수행할 수 있도록 함으 로써 한국과학기술기획평가원의 기능을 강화하고 연구의 독립성과 자율성을 지키려는 것임	임기 만료 폐기
1917 002	정부	2015- 09-30	2016- 05-29	국가과학기술심의회 심의의 전문성을 강화하기 위하여 위 원 수를 확대하고, 과학기술정책 등의 체계적인 연구 및 지원을 위하여 이 법에 따른 한국과학기술기획평가원과 「 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따른 과학기술정책연구원을 통합하여 한국과학기술정책원 을 설립하려는 것임	임기 만료 폐기
1909 084	이병석 의원	2014- 01-16	2016- 05-29	과학기술특성화대학의 지정 및 육성에 관한 조항을 신설 하여 체계적인 육성 및 지원이 지속되도록 하려는 것임	임기 만료 폐기
1902 920	이상민 의원	2012- 12-05	2016- 05-29	주요 선진국 연구원의 정년 및 국내 대학교수의 정년 등을 고려, 정부출연연구기관에 속한 연구자들에 대한 정년을 기존 61세에서 65세로 규정함으로써 안정적 연구환경을 조성하고 사기를 진작시키고자 하는 것임	임기 만료 폐기
1902 809	유성엽 의원	2012- 11-27	2016- 05-29	법률로서 정부출연연구기관 소속 연구원의 정년을 65세로 정하여 그동안의 고충분담에 대한 희생을 일부 보상하고, 우수 연구원의 경험과 전문성을 지속적으로 활용하여 연 구인력의 사기진작과 국가과학기술발전을 도모하는 한편, 아울러 이를 통하여 고령화 사회의 도래로 인한 제 사회문 제의 해결에도 일정부분 기여하려는 것임	임기 만료 폐기
1618 63	김희선 의원	2002- 10-22	2004- 05-29	가. 관계 중앙행정기관의 장 등은 당해 과학기술관련 예산 요구에 국가과학기술위원회의 심의결과를 반영하고 이를 국가과학기술위원회에 보고하도록 규정함 나. 한국과학기술기획평가원에서 수행하는 국가연구개발 사업에 대한 기하평가 등에 있어서 전문성과 객관성 을 고취하기 위하여 평가원의 국가연구개발사업의 수 행 범위를 조정함 다. 과학기술부장관은 과학기술인력에 대한 재교육, 산업 체·대학 및 연구기관간의 원활한 활용 및 교류를 촉진	임기 만료 폐기

의안 번호	대표 발의	제안 일자	의결 일자	주요 내용	의결 결과
				하기 위한 방안을 마련하고, 과학기술인력정보 데이터 베이스의 구축운영 등을 담당하는 기관의 지정 및 경비지원에 관한 근거를 규정함 라. 과학기술자식정보의 실용화를 촉진할 수 있도록 하기 위한 정부의 실용화 추진 및 지원근거를 마련함	

4. 시사점

현행 규범과 그간의 개정 논의 등을 종합적으로 고려할 때 「과학기술기본법」에서 개선이 필요한 사항이 몇 가지 있는 것으로 보인다. 첫째, 「과학기술기본법」은 타 분야 기본법들과 달리 주요 용어에 관한 정의 규정을 두고 있지 않다. 과학기술, 연구개발, 국가연구개발사업, 연구개발과제, 연구기관, 기술료, 기탁관리·평가·활용 등 과학기술분야 제반 법제에 관한 인식의 분산을 줄이기 위한 규정이 부재하다. 예컨대, 국가연구개발사업에 관한 정의가 없어, 이 법에서 말하는 국가연구개발사업이 과학기술 분야에 한정되는 것인지, 인문사회분야 등도 포함하는지가 모호하다. 또한 국가연구개발사업의 평가에 관한 사항을 대통령령(「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」)에도 위임하면서(제11조 제5항), 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」에 따르도록 하기도 하며(제12조 제1항), 기관평가에 관해서는 별도로 정하기도 한다(제32조 제3항). 이에 따라 과학기술분야 출연연 기관평가에 관한 사항은 과기출연기관법과 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」에서 중복적으로 정하고 있다.

둘째, 「과학기술기본법」에는 과학기술분야 타 법률들과의 관계에 관한 규정이 거의 없다. 제12조 제1항에서 국가연구개발사업의 평가에 관한 사항은 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」에서 정하는 바에 따른다고 규정할 뿐이다. 이 외에도 현행 「과학기술기본법」에서 타 법률과 직관적으로 연결할 수 있는 조항은 많다. 예를 들면, 「과학기술기본법」 제15조(기초연구의 진흥)는 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」과, 제16조의2(연구개발성과의 보호 및 보안)는 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」과, 제16조의3(연구개발성과의 확산, 기술이전 및 실용화)는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」과, 제16조의8(산학연협력 촉진)은

「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」과, 제17조(협동·융합연구개발의 촉진)는 「협동연구개발촉진법」과, 제23조(과학기술인력의 양성·활용)는 「국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법」과, 제27조의2(지식재산의 창출·보호·활용 촉진 및 기반 조성)는 「지식재산 기본법」과, 제30조(과학기술문화의 창달 및 창의적 인재육성)는 「과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」과, 제32조(정부출연연구기관 등의 육성)는 과기출연기관법·특정연구기관법과, 제34조(연구 안전환경의 조성)는 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」과 연결된다. 그럼에도 불구하고 「과학기술기본법」에서는 이 법률들과의 관계에 관한 규정을 두고 있지 않다.

셋째, 「과학기술기본법」에는 과학기술분야 관련 기관의 범위 또는 유형이 규정되어 있지 않아, 각각의 법률에서 자체적으로 연구기관의 범위를 정하고 있다. 「과학기술기본법」 제32조에서는 정부가 출연하는 연구기관, 연구지원기관, 교육연구기관 등이라고 규정하고 있다. 그렇다면, 이 연구기관에 과기출연기관법에 따른 출연연뿐만 아니라 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」(약칭: 정부출연기관법)에 따른 출연연도 포함되는지, 특정연구기관법에 따른 특정연구기관이 모두 포함되는지, 특정연구기관이 모두 포함된다면 특정연구기관 중 한국연구재단 등도 연구기관으로 봐야 하는지, 연구지원기관은 한국연구재단과 같은 연구관리전문기관을 말하는지, 연구지원기관과 연구관리전문기관이 같은 개념이라면 다른 용어를 사용하는 이유는 무엇인지, 교육연구기관은 4대 과학기술원을 의미하는지, 교육연구기관에 대학도 모두 포함되는지 등의 다양한 의문이 제기될 수 있는 상황이다.

넷째, 한국과학창의재단은 범부처 성격이 아니므로 「과학기술기본법」에 두는 것에 대해 이견의 여지가 있다. 「과학기술기본법」은 과학기술기본계획 수립, 각 부처 연구개발예산 배분조정, 각 부처의 국가연구개발사업 추진과 평가결과 제출 등 범부처 차원의 과학기술정책 수립과 추진에 관한 사항을 정하므로, 이 사무를 담당하는 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부를 지원하는 한국과학기술기획평가원의 근거를 두는 것의 타당성은 인정될 수 있다. 그러나 한국과학창의재단은 「과학기술정보통신부와 그 소속기관 직제」(대통령령)에 따르면 1차관의 미래인재정책국 소관 사항이므로, 「과학기술기본법」에 두는 것이 적절한지에 대해 의문이 제기된다.

제3절 공공기관운영법

1. 입법 배경과 경과

2007년에 공공기관운영법이 제정되기 이전에 공공기관 중 일부는 구 「정부산하기관 관리기본법」과 구 「정부투자기관 관리기본법」 등에 의거하여 운영되었다. 구 「정부산하기관 관리기본법」은 2003년 12월에 제정되어 2007년 1월에 폐지되었다. 이 법 제2조 제1호에서는 정부산하기관은 정부로부터 출연금·보조금 등을 받는 기관 또는 단체, 법령에 의하여 직접 정부로부터 업무를 위탁받거나 독점적 사업권을 부여받은 기관 또는 단체라고 정의했는데, 제3조 제2항 제1호에서는 다른 법률에 의하여 책임경영체제가 구축되어 있거나 지방자치단체가 그 설립 및 운영에 관여하거나 민간에 의하여 실질적으로 운영되는 기관 또는 단체 등으로서 별표에 정하는 기관 또는 단체에 대해서는 이 법을 적용하지 않는다고 규정했다. 이 법의 별표에는 정부출연기관법과 과기출연기관법에 따른 출연연과 연구회 등이 포함되었다.

다음으로 구 「정부투자기관 관리기본법」은 1983년 12월에 제정되어 2007년 1월에 폐지되었다. 이 법 제2조 제1항에서는 이 법의 적용대상이 되는 정부투자기관은 정부가 납입자본금의 5할 이상을 출자한 기업체로 한다고 규정하고, 방송기관과 금융기관은 이 법의 적용 대상에서 제외된다고 명시했다. 즉, 공공기관운영법 제정 이전의 구 「정부산하기관 관리기본법」과 구 「정부투자기관 관리기본법」의 적용 대상에 출연연 등 연구기관은 포함되지 않았다. 그러나 2007년 1월 이 법률들이 폐지되고 공공기관운영법이 제정되어 시행되면서 상황은 달라졌다. 현재 과기출연기관법에 따른 출연연 등 주요 연구기관들은 모두 공공기관운영법에 따른 출연연에 포함되어 있다.

주요 입법 경과를 보면, 2006년 6월에 정부가 「공공기관의 운영에 관한 법률안」을 제출했으며, 같은 해 11월 최순영 의원이 「공공기관운영기본법안」을 제출했다. 정부가 제출한 법안에 대해 국회 검토보고서에는 이 법안의 입법 취지는 ‘다수의 공공기관에 대해서는 관리·감독 규정이 미비하여 종합적이고 체계적인 관리의 어려움이 있으므로 전체 공공기관을 대상으로 한 포괄적이고 체계적인 운영체제를 마련하기 위하여

공공기관의 운영에 관한 통합적인 법률안을 제정'하는 데 있다고 기술했다. 2006년 12월 당시 국회운영위원회는 이 2건의 법률안의 내용을 종합정리하여, 위원회 대안으로 「공공기관의 운영에 관한 법률안」을 제안했으며, 이 대안은 2006년 12월에 본회의 심의에서 가결되어 2007년 1월에 공포되었다.

공공기관운영법이 전체 공공기관을 대상으로 한 운영체제로서 제정됨에 따라, 기관 성격과 업무 특성이 반영되기 어려운 문제가 발생하기 시작했으며, 이에 2007년 12월에는 한국방송공사와 한국교육방송공사는 공공기관으로 지정할 수 없도록 하는 내용의 공공기관운영법(제4조 제2항) 개정이 이루어졌다. 입법 경과를 보면, 2007년 3월 전병헌 의원 등은 한국방송공사와 한국교육방송공사를 공공기관 지정에서 해제하는 내용의 「공공기관의 운영에 관한 법률 일부개정법률안」을 제출했으며, 이 법안은 같은 해 11월 본회의에서 가결되어 12월에 공포되었다.

2. 현행 규범

현행 공공기관운영법(2018. 3. 27., 일부개정)은 총칙, 공공기관운영위원회, 공공기관의 경영공시 등, 공기업준정부기관의 운영, 보칙, 벌칙에 관한 6개 장, 그리고 그 하위의 70개 조로 구성된다. 먼저, 제1장(총칙)에서는 목적, 적용 대상 등, 자율적 운영의 보장, 공공기관의 지정과 구분, 기관 신설에 대한 심사에 관해 규정한다. 제2장(공공기관운영위원회)에서는 공공기관운영위원회의 설치, 구성, 회의에 관해 규정한다. 제3장(공공기관의 경영공시 등)에서는 경영공시, 통합공시, 고객헌장, 고객만족도 조사, 공공기관 기능 조정과 혁신에 관한 사항을 규정한다.

제4장(공기업준정부기관의 운영)은 정관, 이사회, 임원, 예산회계, 경영평가와 감독에 관한 5개 절로 구분된다. 제4장 제1절(정관)에서는 정관의 기재사항에 관해 규정한다. 제4장 제2절(이사회)에서는 이사회의 설치와 기능, 구성, 회의, 위원회, 이사, 해임요청, 기금운영심의회에 관해 규정한다. 제4장 제3절(임원)에서는 공기업 임원의 임면, 준정부기관 임원의 임면, 임원 선임, 임기, 임원추천위원회, 임원후보자 추천 기준, 임원의 직무, 임원의 보수기준, 결격사유, 이사와 감사의 책임, 비상임이사와 감사에 대한 직무수행실적 평가, 임직원의 겸직제한에 관한 사항을 정한다. 제4장 제4절(예산

회계)에서는 회계연도, 회계원칙, 중장기재무관리계획 수립, 예산 편성, 예비타당성조사 결과 관련 자료의 공개, 준예산, 운영계획 수립, 결산서 제출, 공기업 자본금 전입 협의, 회계감사인 선임, 손해배상책임, 물품구매와 공사계약 위탁, 출자방법 등을 규정한다. 제4장 제5절(경영평가와 감독)에서는 경영목표 수립, 경영실적 보고와 평가, 연차보고서 작성, 경영지침, 공기업준정부기관 감독, 출연출자기관 설립 협의, 감사원 감사, 감사결과와 국회 제출, 비위행위자 조치, 비위행위자 수사 의뢰, 채용비위 행위자 명단 공개, 채용비위 관련자 합격취소, 인사감사를 규정한다. 제5장(보칙)에서는 벌칙 적용에서 공무원 의제, 수사기관의 수사 개시종료 통보, 의원면직 제한, 소수주주권 행사 등을 규정하며, 제6장(벌칙)에서는 제반 벌칙을 규정한다.

과학기술분야 공공기관이 준정부기관인지, 기타공공기관인지에 따라 규정이 달리 적용된다. 공공기관운영법 70개 조 중 49개로 구성된 제4장은 공기업과 준정부기관에만 적용되므로, 기타공공기관으로 분류되어 있는 연구기관과 교육연구기관들은 대부분의 조항을 적용받지 않는다. 연구기관과 교육연구기관에 적용되는 주요 규정은 제3장(공공기관의 경영공시 등)의 제11조부터 제15조까지며, 기타공공기관 내에서 연구개발 목적기관의 세분과 관련하여 이 5개 조들이 주요 쟁점이 될 것으로 보인다. 제11조(경영공시)에서는 기관별 경영공시에 관한 사항을 정하고, 제12조(통합공시)는 기관별 공시사항 중 주요사항을 별도로 표준화하여 통합하여 공시하는 사항에 관해 규정하고 있다. 제13조(고객현장과 고객만족도 조사)에서는 국민에게 직접 서비스를 제공하는 공공기관은 고객현장을 제정하여 공표하여야 하며, 그 공공기관의 서비스를 제공받는 국민을 대상으로 연 1회 이상 고객만족도 조사를 실시하여야 한다고 명시하고 있다. 제14조(공공기관에 대한 기능조정 등)에서는 기획재정부장관의 공공기관 기능 적정성 점검과 기능조정 계획 수립에 관한 사항을 규정하고 있다. 이 기능조정에는 기관 통폐합, 기능 재조정, 민영화 등이 포함된다. 제15조(공공기관의 혁신)에서는 기획재정부장관은 공공기관의 경영혁신을 지원하기 위해 관련 지침의 제정, 혁신수준의 진단 등 필요한 조치를 할 수 있도록 규정하여, 기획재정부장관이 각 부처 소관 기관의 운영에 관여할 수 있도록 정하고 있다.

3. 개정 논의

2007년 공공기관운영법 제정 이후 이 법에 따라 출연연을 기타공공기관으로 지정하는 문제를 해결하기 위한 입법 논의가 계속해서 이루어져 왔다(〈표 6〉). 18대 국회(2008-2012년)에는 유성엽 의원이 ‘정부출연연구기관’이라는 분류를 신설하는 내용의 공공기관운영법 개정안을 대표로 발의했다(의안번호: 1810273). 공공기관 구분을 공기업, 준정부기관, ‘정부출연연구기관’, 기타공공기관으로 하고, ‘정부출연연구기관’을 지정하는 경우 과기출연기관법에 따라 설립된 출연연과 정부출연기관법에 따라 설립된 출연연 중에서 지정하도록 했다. 또한 이 법안은 기획재정부장관이 공공기관의 기능조정이나 민영화 등에 관한 계획을 수립하거나 경영혁신을 지원하기 위해 지침 제정이나 혁신수준 진단을 하는 경우 소관 감독관청의 의견을 우선하여 반영할 수 있도록 했는데, 18대 국회 임기 만료에 따라 폐기되었다.

〈표 6〉 연구기관 등의 기타공공기관 지정 관련 공공기관운영법 개정안

구분	연월	대표발의	처리결과	내용
18대 국회	2010. 12.	유성엽 의원	임기만료 폐기	‘정부출연연구기관’이라는 별도 분류를 신설하고, 정부출연기관법과 과기출연기관법에 따른 출연연 중에서 ‘정부출연연구기관’을 지정함
19대 국회	2012. 10.	유성엽 의원	임기만료 폐기	(18대 국회의 유성엽 의원안과 동일)
	2013. 2.	민병주 의원	임기만료 폐기	과기출연기관법에 따른 출연연과 연구회는 공공기관으로 지정할 수 없음
	2013. 9.	이상민 의원	임기만료 폐기	과기출연기관법에 따른 출연연과 연구회, 기초과학연구원, 국방과학연구소는 공공기관으로 지정할 수 없음
	2014. 7.	이명수 의원	임기만료 폐기	정부출연기관법에 따른 출연연과 연구회는 공공기관으로 지정할 수 없음
20대 국회	2016. 6.	이상민 의원	상임위원회 계류	(19대 국회의 이상민 의원안과 동일)
	2016. 6.	오세정 의원	상임위원회 계류	과기출연기관법에 따른 출연연과 연구회, 기초과학연구원, 국방과학연구소, 과학기술원(4개)은 공공기관으로 지정할 수 없음
	2016. 7.	신용현 의원	대안반영 폐기	‘연구목적기관’이라는 별도 분류를 신설하고, 과기출연기관법과 정부출연기관법에 따른 출연연과 연구회, 특정연구기관법에 따른 특정연구기관 등의 연구기관 중에서 ‘연구목적기관’을 지정함

19대 국회(2012-2016년)에는 유성엽 의원, 민병주 의원, 이상민 의원, 이명수 의원이 각각 대표로 발의한 네 건의 공공기관운영법 개정안이 제출되었다. 먼저 유성엽 의원이 제출한 법안은 18대 국회에 제출했던 법안과 동일한 내용이었다. 민병주 의원은 과기출연기관법에 따른 출연연들과 연구회를 공공기관으로 지정할 수 없도록 하는 법안을 제출했다. 이상민 의원은 과기출연기관법에 따른 출연연과 연구회뿐만 아니라, 「국제과학비즈니스벨트 조성 및 지원에 관한 특별법」 제14조에 따른 기초과학연구원과 「국방과학연구소법」에 의해 설립된 국방과학연구소도 공공기관으로 지정할 수 없도록 하는 법안을 대표로 발의했다. 이명수 의원은 정부출연기관법에 따른 출연연들과 연구회(경제인문사회연구회)는 공공기관으로 지정할 수 없도록 하는 개정안을 제출했다. 이 법안들은 19대 국회 임기가 만료되면서 모두 폐기되었다.

현 20대 국회(2016-2020년)에는 이상민 의원, 오세정 의원, 신용현 의원이 각각 대표로 발의한 공공기관운영법 개정안들이 제출되었다. 먼저 이상민 의원이 제출한 법안은 19대 국회에 제출했던 법안과 동일한 내용이었다. 오세정 의원은 이상민 의원이 제안한 과기출연기관법에 따른 출연연들과 연구회, 기초과학연구원, 국방과학연구소뿐만 아니라, 4대 과학기술원들도 공공기관으로 지정할 수 없도록 하는 개정안을 대표로 발의했다. 한편, 신용현 의원은 ‘연구목적기관’이라는 분류를 신설하고, ‘연구목적기관’을 지정하는 경우 과기출연기관법에 따른 출연연들과 연구회, 정부출연기관법에 따른 출연연들과 연구회, 특정연구기관법에 따른 특정연구기관 등 연구기관 중에서 지정하도록 하는 개정안을 제출했다. 또한 신용현 의원안에는 기획재정부장관이 기능조정이나 민영화 계획을 수립하거나 경영혁신 관련 지침 제정이나 혁신수준 진단 등의 조치를 하는 경우, ‘연구목적기관’에 관한 사항에 대해서는 기관 성격과 업무 특성 등을 반영하도록 하는 내용도 포함되었다.

2016년 7월에 제출된 신용현 의원안을 바탕으로 국회 기획재정위원회에서 활발한 논의가 이루어졌다. 신용현 의원안에서는 출연연은 정부 연구개발 업무수행을 본연의 임무로 설립된 국가연구기관으로서, 출연연 연구자의 지식 창출을 위한 ‘연구’는 이익 창출을 위한 일반 공공기관의 ‘경영’과는 근본적으로 상이하므로, 연구기관의 특수성이 인정될 필요가 있다고 주장했다. 그럼에도 출연연은 공공기관운영법에 따른 공공

기관으로 지정되어, 인력운영과 예산집행 등의 측면에서 다른 일반 공공기관과 동일한 기준에 의해 관리 운영되고 있어 안정적인 연구환경을 조성하는 데 걸림돌로 작용하고 있다고 지적했다. 이에 공공기관운영법상 공공기관 구분인 공기업준정부기관·기타공공기관에 더해 ‘연구목적기관’ 구분을 별도로 신설하는 방안을 제안했다. 반면, 기획재정부는 신용현 의원안과 같이 ‘연구목적기관’을 별도 구분으로 신설하지 않고 기타공공기관 구분 하위에 ‘연구목적기관’을 두는 방안을 제안했다. 2018년 2월 국회 기획재정위원회는 이러한 기획재정부안을 수용하여 위원회 대안으로 가결시켰고, 같은 달에 국회 본회의에서 가결되어 3월에 개정되었다.

연구기관을 기타공공기관 지정에서 해제하려는 이상의 개정안들을 몇 가지 관점에서 비교해 볼 수 있다. 먼저 기타공공기관 지정에서 해지하고자 하는 기관 범위는 좁게는 출연연, 넓게는 과학기술원 등까지 확대되기도 했다. 민병주 의원안, 이상민 의원안, 오세정 의원안은 과학기술분야 기관들만 포함한 반면, 이명수 의원안은 경제인문사회 분야 기관들만 고려했다. 유성엽 의원안과 신용현 의원안의 경우에는 과학기술분야와 경제인문사회분야 기관을 모두 포함하는 방안이었다. 즉, 과기출연기관법에 따른 출연연(한국과학기술연구원 등)만 고려할 것인지, 경제인문사회분야 출연연(한국개발연구원 등)이나 연구회(경제인문사회연구회 등)까지 포함할 것인지, 주요 연구기관(기초과학연구원, 국방과학연구소 등)들도 포함할 것인지, 과학기술원(한국과학기술원 등)이나 연구관리전문기관(한국연구재단 등)도 포함할 것인지에 대한 다양한 논의가 있었다.

또한 그간의 입법 논의에서 제안된 지정 해제 방안은 연구기관을 공공기관으로 지정할 수 없도록 하는 방안과 별도의 분류를 신설하여 기타공공기관에서 분리시키는 방안으로 구분된다. 전자는 공공기관운영법에서 출연연 등을 공공기관으로 지정할 수 없도록 하여, 연구기관을 공공기관 범주에서 완전히 제외하는 내용으로, 민병주 의원안, 이상민 의원안, 이명수 의원안, 오세정 의원안 등 대부분의 법안이 여기에 해당한다. 후자는 공공기관운영법상의 공공기관 분류를 별도로 신설하여 연구기관들을 이 분류에 포함시켜 운영하고자 하는 것으로, 유성엽 의원안과 20대 국회의 신용현 의원안이 여기에 해당한다.

연구기관이 공공기관운영법뿐만 아니라 이 법에 따른 공공기관을 대상으로 하는 수백 개의 법률의 적용 대상에서 제외시켜, 연구기관의 자율성과 책임성을 강화시키기 위해서는 전자와 같이 연구기관을 공공기관 지정에서 해제하는 것이 바람직하다. 그러나 기획재정부의 공공기관 지정제도라는 일원화된 틀 하에서 기관 관리의 효율성을 극대화하려는 목적을 위해서는 후자와 같이 공공기관 지정에서 해제하지 않고 별도의 분류를 신설하는 것이 현실적인 타협안이 될 수 있다. 연구개발 목적기관을 세분하여 지정할 수 있도록 하는 2018년 3월의 공공기관운영법 개정도 이러한 후자의 맥락에서 이루어진 것으로 이해할 수 있다.

4. 시사점

출연연 등 연구기관을 공공기관 지정에서 해제해야 한다는 주장은 계속해서 제기되어 왔다. Arthur D. Little Korea(2010)는 출연연을 타 기타공공기관과 더불어 일률적으로 인력 충원을 관리함으로 인해 연구기관 특성이 고려된 전략적 인력 배분이 어렵다고 지적했다. 과학기술 출연(연) 발전 민간위원회(2010)는 출연연은 연구의 창의성과 자율성이 보장되어야 하므로 공공기관운영법 적용에서 제외해야 한다고 주장했다. 한국과학기술기획평가원(2011)은 (사)출연(연)연구발전협의회 총연합회와의 간담회에서 자율성 확보를 위해 출연연을 기획재정부의 공공기관 분류에서 제외할 필요가 있다는 의견이 제기되었다고 적시했다. ㈜더비엔아이(2011)는 기타공공기관으로 분류되어 있는 출연연 분류체계를 개선하기 위해 새로운 분류체계를 마련하고 예산에 따른 인력과 조직 운영의 자율성을 부여할 필요가 있다고 주장했다.

(사)출연(연)연구발전협의회 총연합회(2013)는 출연연의 핵심역량 누수 방지를 위해 관리감독체계를 일원화할 필요가 있으며, 공공기관으로 지정할 수 없도록 하는 방향으로 공공기관운영법을 개정하는 대안도 검토 가능하다고 제안했다. 과학기술출연기관장협의회(2013)는 출연연은 기타공공기관으로 분류되어 타 공공기관과 유사한 기준으로 인력과 예산 등의 관리를 받고 있는데, 출연연의 연구기관으로서의 특수성을 고려하여 공공기관운영법이 아닌 과기출연기관법에 따라 육성관리할 필요가 있다는 입장을 발표했다. 미래창조과학부(2013)는 연구개발활동 특성에 부합하는 기관 운

영을 위해 출연연의 공공기관으로서의 지위를 재검토하겠다고 발표한 바 있다. 박소희 외(2017)는 공공기관운영법 개정을 통해 출연연을 연구개발 목적기관으로 분류해야 한다는 의견을 제기했다.

2006년 공공기관운영법의 제정 논의 때로 거슬러 올라가 보면, 공공기관에 대한 ‘관라·감독규정이 미비’하다는 우려가 제기되었으나, 정부출연기관법과 과기출연기관법에는 감독관청과 각 연구회의 관라·감독 관련 규정들이 구체적으로 명시되어 있으며, 출연연 등 연구기관의 경우 그 특성에 맞는 관라·감독체계에 의해 운영되는 것이 특히 중요하다. 또한 공공기관운영법 제정 논의 시 ‘전체 공공기관을 대상으로 한 포괄적이고 체계적인 운영체제를 마련’하는 것을 주요 목적으로 했는데, 이러한 체제는 일괄적인 관리를 용이하게 할 수는 있지만, 상이한 유형의 기관에 포괄적인 운영체제를 적용하는 것은 무리한 시도인 경우가 있다.

현행 공공기관운영법 제1조(목적)에서는 이 법률이 달성하고자 하는 궁극적인 목적이 ‘공공기관의 대국민 서비스 증진에 기여함’이라고 명시하고 있는데, 출연연 등 연구기관은 대국민 서비스를 직접적으로 제공하지는 않는다고 할 수 있다. 연구개발결과가 국민에게 서비스로 제공되려면 사업화를 통해 산업에 반영되거나 실용화를 통해 사회에 제공되어야 하는데, 출연연은 연구를 주된 목적으로 하는 기관일 뿐, 연구개발결과를 사업화 또는 실용화하지는 않으므로, 국민에게 직접 서비스를 제공하는 기관으로 보기 어렵다.

또한 연구개발에 대한 충분한 이해 없이 관라·감독할 경우 연구기관의 연구활동을 위축시키는 등 부정적인 영향을 미칠 우려가 있다. 유사 사례로서 연구자에게 연구개발과정에서 발생한 실패에 대해 책임을 묻기 위해 손해배상을 청구하라고 통보한 사례를 들 수 있다. 국방과학연구소(ADD) 소속 연구원 5명은 2016년 7월 실험 중 사고를 일으켜 67억 원 가치의 실험용 무인기 1대를 잃었는데, 방위사업청 방위사업감독관실은 “당시 실험에 참여했던 연구원 5명에게 손해배상을 청구하라”고 ADD에 통보한 바 있다(전승민, 2017). 다른 사례로 공공기관들에게 적용된 청년고용할당제를 들 수 있다. 청년의 나이는 공공기관운영법에 따른 공공기관의 경우 15~34세다(「청년고용촉진 특별법 시행령」 제2조). 300인 이상의 공공기관의 청년고용할당제 준수 현황

조사 결과를 보면, 2015년 기준으로 조사 대상 126개 공공기관 중 1/4(24.6%)에 해당하는 31개 기관이 청년고용할당제를 준수하지 않았는데, 과학기술정보통신부 소관 공공기관의 경우 조사 대상 24개 기관 중 절반(50%)에 해당하는 12개 기관이 청년고용할당제를 준수하지 않은 것으로 조사되었다(한국노동사회연구소, 2017). 이는 박사 학위 소지자들이 대다수를 차지하는 연구기관의 특성을 고려하지 않은 대표적인 사례로 볼 수 있다.

제4절 과기출연기관법

1. 입법 배경과 경과

과기출연기관법은 2004년에 제정되었는데, 정부출연기관법에서 분법되는 형태로 제정되었으므로, 정부출연기관법의 제정 배경부터 살펴볼 필요가 있다. 정부출연기관법은 1999년에 제정되었는데, 당시 제정안에서는 정부출연연구기관의 경영혁신을 통하여 소속 연구원들이 창의와 긍지를 가지고 연구에 전념할 수 있는 여건을 조성함으로써 정부출연연구기관이 21세기 국가정책 및 과학기술의 발전을 선도할 수 있도록 하기 위하여, 정부출연연구기관에 대한 감독기관을 국무총리로 일원화하고, 연구회를 설립하여 정부출연연구기관의 연구실적 및 경영내용에 대한 평가를 강화하는 등 정부출연연구기관의 운영체제를 개선하려는 것이라고 밝혔다. 이 제정안에 대한 국회 검토 보고서에서는 국무총리가 당시 43개에 달하는 출연연을 감독하는 데 한계가 있으므로, 중간감독기구인 연구회를 두어 연구회가 소관 출연연들을 효율적으로 감독하도록 하는 것이라고 설명했다.

2004년 노무현 정부가 과학기술분야 연구회와 소관 출연연들의 감독관청을 국무총리에서 과학기술부장관으로 변경하면서 별도의 법률이 필요했고, 이러한 배경에서 과기출연기관법이 제정되었다. 당시 제정안에서는 정부출연기관법의 제정으로 출연연에 대한 감독기관을 국무총리로 일원화한 것을 과학기술정책목표와 과학기술분야 출연연의 육성·지원을 연계하여 국가과학기술혁신체제를 정립하기 위하여 과학기술분야 연

구회 및 소관 출연연에 대한 감독권을 국가과학기술위원회의 부위원장이 되는 과학기술부장관에게 이관하려는 것이라고 밝혔다. 이 제정안에 대한 국회 검토보고서에서는 그간 출연연을 정부출연기관법에 의거하여 국무총리실에서 감독하여 왔으나 국무총리실의 인력 부족 등으로 감독의 한계가 있었던 점을 감안하면, 과학기술분야 연구개발 정책의 집행경험과 전문성을 보유한 과학기술부가 과학기술분야 연구회와 그 소속 출연연을 감독하는 것은 국가적 차원의 과학기술연구개발능력을 강화할 수 있다는 측면에서 바람직하다고 생각된다고 밝혔다.

과기출연기관법 제정 이후 이 법은 총 16차례의 개정이 있었는데, 이 중 8차례는 다른 법률의 제개정에 따른 '타법개정'이었으며, 나머지 8차례는 과기출연기관법 자체에 대한 '일부개정'이었다. 그러나 '일부개정'도 한국원자력연구원의 편입, 기초기술연구회와 산업기술연구회 통합 등의 조직에 관한 사항이거나, 임원의 해임, 공무원의 제 규정, 분원에 대한 지방자치단체 출연금 지급, 벌칙 등에 관한 관리에 관한 사항이 대부분으로, 출연연의 육성을 위한 제도 등을 개선하기 위한 개정은 사실상 거의 이루어지지 않았다고 할 수 있다.

2. 현행 규범

현행 과기출연기관법(2018. 1. 16., 타법개정)은 총칙, 연구기관, 연구회, 보칙, 벌칙에 관한 5개 장, 그리고 그 하위의 43개 조로 구성된다. 먼저, 제1장(총칙)은 목적, 정의, 출연연 설립 제한, 법인격, 운영 재원, 사업연도, 국유재산의 무상대부에 관한 사항을 규정한다. 제2장(연구기관)에서는 출연연의 설립, 정관, 자율적 경영의 보장, 임원의 직무임면임기, 재직 중인 이사의 응모 제한, 예산사업계획 승인, 회계원칙, 결산서의 제출, 외부감사, 출연연의 해산에 관한 사항을 규정한다.

제3장(연구회)에서는 연구회의 설립과 책무, 정관, 사업, 임원의 직무선임임가해임, 이사회, 기획평가위원회, 경영협의회, 사무기구, 예산요구서의 제출, 출연연 평가에 관해 규정한다. 제4장(보칙)에서는 감독관청, 업무 위탁, 비밀 유지 의무, 동일 명칭 사용 금지, 인력 교류의 확대, 기술의 이전과 사업화 촉진, 과학기술연합대학원대학의 설립과 학위과정, 준용규정, 벌칙 적용 시 공무원 의제, 수사기관 수사 개시 통보

에 관해 규정한다. 제5장(벌칙)에서는 벌칙과 과태료에 관한 사항을 정한다.

3. 개정 논의

2004년 과기출연기관법이 제정된 이후 국회에 제출된 이 법 개정안은 총 47건이다 (2018년 10월 말 기준). 이 중 현행 과기출연기관법에 반영되었다고 볼 수 있는 개정안은 ‘원안가결’ 4건, ‘수정가결’ 4건, ‘대안반영폐기’ 4건 등 총 12건이다. 현행 과기출연기관법에 반영되지 않았다고 볼 수 있는 개정안은 ‘임기만료폐기’ 26건과 ‘계류’ 9건 등 총 35건이다(〈표 7〉).

〈표 7〉 미반영 과기출연기관법 개정안

의안 번호	대표 발의	제안 일자	의결 일자	주요 내용	의결 결과
2009 875	신용현	2017- 10-17	-	연구회의 이사장이 원장을 임명하는 경우에는 공청회를 통하여 연구기관 구성원 등의 의견을 수렴하도록 하려는 것임	(계류)
2006 944	유익동	2017- 05-18	-	연구기관과 연구회는 그 업무를 수행할 때 정치적 중립성을 지키고 업무의 독립성과 객관성을 유지하도록 하려는 것임	(계류)
2005 750	이은권	2017- 02-23	-	국가핵융합연구소를 현행법에 따른 과학기술분야 정부출연연구기관인 한국핵융합연구원으로 확대·개편하여 그 역할과 기능을 보다 충실히 수행할 수 있도록 하려는 것임	(계류)
2005 701	노회찬	2017- 02-20	-	현재 한국기계연구원 부설로 재료연구소가 설립되어 있지만 그 규모나 기관의 위상이 소재산업 혁신을 선도하기에는 역부족이므로, 재료연구소를 승격하여 ‘한국소재연구원’을 설립할 필요가 있음	(계류)
2005 261	박완수	2017- 01-24	-	우리나라가 소재강국으로 진입하기 위하여 국내 첨단 원천소재 기술개발 및 실용화 역량을 결집하고, 연구효율성을 제고하기 위한 허브리더로서 ‘한국재료연구원’의 설립이 필요함	(계류)
2004 330	박대출	2016- 12-12	-	‘한국치의학연구원’ 설립을 통하여 치아 및 구강질환, 치료방법 등의 선도적 R&D를 체계적으로 추진해 치의학의 고도화·선진화·산업화를 촉진하고 치과의료산업이 새로운 신성장 동력산업으로 국부창출과 고용인력 증대 등 선순환 할 수 있도록 함	(계류)

의안 번호	대표 발의	제안 일자	의결 일자	주요 내용	의결 결과
2002 942	강효상	2016- 10-26	-	‘한국치의학융합산업연구원’ 설립을 통하여 치의학 및 치과산업에 대한 신기술 개발을 주도하도록 하며, 연구성과의 사업화를 촉진하고 나아가 치의학 의료인프라 구축의 완성으로 의료선도국가로서의 위상 확립 및 미래 신성장 동력원을 확보하고자 함	(계류)
2001 788	배덕광	2016- 08-24	-	「원자력 진흥법」에 원전 해체기술개발을 위한 원전해체센터 건립에 관한 근거규정을 마련하고, 과학기술분야 출연 연구기관으로 원전해체센터를 신설하고자 하는 것임	(계류)
2000 729	강길부	2016- 07-07	-	현행법은 과학기술분야 정부출연연구원 간의 협력에 대하여 주로 규정할 뿐 연구기관·교육기관 및 기업의 협력에 관하여는 규정이 미비한 것으로 보임. 이에 산·학·연 협력을 증진하고 과학기술을 진흥하기 위하여 필요한 사항을 보완하려는 것임	(계류)
1916 924	민병주	2015- 09-23	2016- 05-29	과학기술연합대학원대학교의 특수성을 고려하여 설치 근거를 정비하고, 학사운영의 자율성을 강화하며, 재정운용의 다양성 및 관리방안 등의 규정을 보완함으로써 과학기술 발전에 이바지하려는 것임	임기 만료 폐기
1915 357	서상기	2015- 05-29	2016- 05-29	‘한국치의학융합산업연구원’ 설립을 통하여 치의학 및 치과산업에 대한 신기술 개발을 주도하도록 하며, 연구성과의 사업화를 촉진하고 나아가 치의학 의료인프라 구축의 완성으로 의료선도국가로서의 위상 확립 및 미래 신성장 동력원을 확보하고자 함	임기 만료 폐기
1914 794	강길부	2015- 04-20	2016- 05-29	현행법은 과학기술분야 정부출연연구원 간의 협력에 대하여 주로 규정할 뿐 연구기관·교육기관 및 기업의 협력에 관하여는 규정이 미비한 것으로 보임. 이에 산·학·연 협력을 증진하고 과학기술을 진흥하기 위하여 필요한 사항을 보완하려는 것임	임기 만료 폐기
1913 365	정학수	2014- 12-29	2016- 05-29	교원의 자격기준에 대해서는 대학 교원의 자격을 정하고 있는 「고등교육법」을 준용하도록 함으로써 포괄위임 문제를 개선하고 헌법상 교원지위법정주의 원칙에 부합하려는 것임	임기 만료 폐기
1909 381	전순옥	2014- 02-14	2016- 05-29	연구회가 소관 연구기관에 대한 연구 실적과 경영 내용을 평가함에 있어 연구성과 관리·활용에 대한 추적평가를 현행법에 명확히 규정함으로써 연구개발의 활용·확산 및 산업화를 촉진할 수 있도록 연구회의 연구기관에 대한 관리역량을 강화하는데 이바지하려는 것임	임기 만료 폐기

의안 번호	대표 발의	제안 일자	의결 일자	주요 내용	의결 결과
1908 500	강창일	2013- 12-10	2016- 05-29	정부출연연구기관이 다음 연도의 사업계획서에 연구성과의 관리 및 활용(기술이전·사업화 포함) 계획 등을 반영하도록 하고, 연구기관에 대한 평가에도 이를 추가함으로써 과학기술분야 정부출연연구기관에 대한 정부의 육성 취지를 살려 국가 연구개발의 발전을 도모하려는 것임.	임기 만료 폐기
1907 147	장병완	2013- 10-04	2016- 05-29	문화기술 분야 연구와 산업 발전을 위해 설립될 한국문화기술연구원을 과학기술분야 정부출연연구기관으로 지정해 국가 주도의 효율적인 운영과 책임을 명시하고자 함	임기 만료 폐기
1904 791	이현재	2013- 05-02	2016- 05-29	정부출연연구기관의 예산요구기준에 중소기업청장이 요구한 중소기업 지원비용을 명시하도록 하는 중소기업 R&D 지원 쿼터제를 도입함으로써 중소기업에 대한 투자규모를 확대하려는 것임	임기 만료 폐기
1902 808	유성엽	2012- 11-27	2016- 05-29	현행 “첨단방사선연구소”를 “한국방사선과학연구원”으로 확대개편하여 그 역할과 기능을 보다 충실히 수행할 수 있도록 함으로써 국가과학기술 발전 및 관련 산업경제 발전에 이바지하려는 것임	임기 만료 폐기
1902 524	이용섭	2012- 11-12	2016- 05-29	한국치의학연구원을 설립해 초고령화 사회에 앞서 구강건강 증진을 통해 국민들의 삶의 질을 향상시키며, 임상치의학에 대한 체계적이고 종합적인 연구를 통하여 연구전문인력을 양성하고 원천 신기술을 개발하여 국가 신성장동력으로서 일자리 창출과 경제발전에 기여하고자 함	임기 만료 폐기
1902 354	유성엽	2012- 10-31	2016- 05-29	정부출연연구기관의 기능조정 및 경영혁신 등에 관한 조치가 필요한 때에는 연구기관으로서의 설립목적 및 업무 특성 등을 충분히 고려하여 안정적 연구환경 조성에 지장을 주지 않는 범위에서 반영하도록 관련 규정을 개정하려는 것임	임기 만료 폐기
1900 753	정부	2012- 07-19	2016- 05-29	과학기술분야 연구기관 간 융합 연구를 활성화하기 위하여 기초기술연구회와 산업기술연구회 소속 정부출연연구기관을 국가연구개발원으로 통합하고, 국가연구개발원은 국가과학기술위원회의 감독을 받도록 하며, 개별 부처의 산업 육성 정책과 밀접한 관련을 갖는 연구기관은 부처의 직접 감독을 받게 하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선보완하려는 것임	임기 만료 폐기

의안 번호	대표 발의	제안 일자	의결 일자	주요 내용	의결 결과
1814 664	김세연	2012- 02-10	2012- 05-29	과학기술분야 연구기관 간 융·복합 연구를 활성화하고, 연구개발을 효율적으로 추진하기 위해 종전의 과학기술분야 정부출연연구기관 중 한국과학기술연구원 등 12개 연구기관을 통합하여 국가연구개발원으로 단일 법인화함으로써 융·복합 연구가 활성화되도록 함 다만, 국가안보전략핵심기술을 다루는 한국항공우주연구원과 한국원자력연구원은 국가과학기술위원회 소속으로 이관하되, 독립 법인으로 존치하려는 것임	임기 만료 폐기
1814 649	서상기	2012- 02-09	2012- 05-29	과학기술분야 연구기관 간 융·복합 연구를 활성화하고, 연구개발을 효율적으로 추진하기 위하여 기초기술연구회와 산업기술연구회를 국가연구개발원으로 통합하여 국가과학기술위원회 소속으로 이관하려는 것임	임기 만료 폐기
1814 552	정 부	2012- 01-20	2012- 05-29	과학기술분야 연구기관 간 융·복합 연구를 활성화하기 위하여 기초기술연구회와 산업기술연구회 소속 정부출연연구기관을 국가연구개발원으로 통합하고, 국가연구개발원은 국가과학기술위원회의 감독을 받도록 하며, 개별 부처의 산업 육성 정책과 밀접한 관련을 갖는 연구기관은 부처의 직접 감독을 받게 하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임	임기 만료 폐기
1810 967	김 정	2011- 03-02	2012- 05-29	신체상·정신상 질환으로 장기간 직무를 감당하지 못하게 된 경우 등 연구회 임원의 해임 요건을 명시적으로 규정하려는 것임	임기 만료 폐기
1810 369	변재일	2010- 12-21	2012- 05-29	국가과학기술위원회의 역할강화를 위하여 과학기술분야 정부출연연구기관의 관리관청을 현 과학기술부에서 국가과학기술위원회로 이관하여 국가과학기술정책의 일관성과 효율성을 강화하려 함	임기 만료 폐기
1810 276	유성엽	2010- 12-09	2012- 05-29	「공공기관의 운영에 관한 법률」의 개정으로 정부출연연구기관이 별도의 공공기관으로 분류되고 연구기관의 혁신·관리에 자율성이 제고됨에 따라, 정부출연연구기관의 기능조정 및 경영혁신 등에 관한 조치가 필요한 때에는 연구기관으로서의 설립목적 및 업무특성 등을 충분히 고려하여 안정적 연구환경 조성에 지장을 주지 않는 범위에서 반영하도록 관련 규정을 개정하려는 것임	임기 만료 폐기
1808 305	김춘진	2010- 04-28	2012- 05-29	한국해양연구원 부설기관으로 운영되고 있는 극지연구소와 한국기초과학지원연구원의 부설기관으로 운영되고 있는 국가핵융합연구소를 각각 과학기술분야 정부출연연구기관으로 독립 법인화하여 그 위상을 확보하여 줌으로써 우리나라 과학기술발전 체계의 효율화를 기하려는 것임	임기 만료 폐기

의안 번호	대표 발의	제안 일자	의결 일자	주요 내용	의결 결과
1807 368	이성현	2010- 01-08	2012- 05-29	연구기관 및 연구회는 「저작권법」에 따른 업무상저작물에 관한 업무처리규정 등을 마련하도록 하고, 업무처리규정 등에는 그 내부 직원이 작성한 보고서 등 저작물의 저작권에 관한 사항을 포함하도록 하며, 연구기관 및 연구회는 업무의 일부를 위탁하는 경우 그 위탁업무의 수행결과인 저작물의 저작권에 관한 사항을 계약내용에 반드시 포함하도록 함으로써, 해당 저작물의 이용에 지장이 없도록 하려는 것임	임기 만료 폐기
1806 153	이군현	2009- 09-28	2012- 05-29	과학기술인력의 사기를 진작하고, 처우를 개선하며 나아가 과학기술 인력의 양성을 유도하기 위하여 과학기술인의 정년을 법률로 규정하려는 것임.	임기 만료 폐기
1804 556	유성엽	2009- 04-14	2012- 05-29	현행 “정읍방사선과학연구소”를 “한국방사선과학연구원”으로 확대·개편하여 그 역할과 기능을 보다 충실히 수행할 수 있도록 함으로써 국가 과학기술 발전 및 산업경제 발전에 이바지하려는 것임	임기 만료 폐기
1804 555	김세연	2009- 04-14	2012- 05-29	해양시스템안전연구소와 한국기계연구원의 일부를 통합하여 산업기술연구회 소관 정부출연연구기관을 설립하고, 조선 및 해양플랜트 관련 정책 및 기술개발을 전담하도록 할 필요가 있음	임기 만료 폐기
1769 60	김희정	2007- 06-29	2008- 05-29	과학기술 관련 정책의 수립과 실행이 일관성을 가질 수 있도록 정보통신정책연구원과 과학기술정책연구원의 주무관청을 국무총리에서 과학기술부장관으로 변경하고자 함	임기 만료 폐기
1768 12	서상기	2007- 06-11	2008- 05-29	3개 연구회를 하나로 통합하여 과학기술연구회를 설립하고, 이를 통해 서로 다른 연구회에 속한 연구기관일지라도 협력하여 연구할 수 있는 환경을 조성하며, 과학기술분야 정부출연연구기관에 대한 관리체계를 일원화함으로써 지원·육성 및 관리를 도모하고자 하려는 것임 또한, 연구기관의 지역성·전문성·규모 등을 고려하여 하부기관을 설치할 수 있는 근거를 법률에 두고, 연구회나 연구기관이 목적달성을 위한 범위 안에서 탄력적인 예산집행이 가능하도록 출연금을 사용함에 있어 재량권 부여와 연구기관의 연구력 집중화와 평가결과와 신인도 제고를 위하여 연구기관의 평가기간을 조정하는 등 법률의 여러 규정을 정비하여 장기적인 시계에서 과학기술의 발전을 위한 연구수행을 가능하게 하고자 하려는 것임	임기 만료 폐기

의안 번호	대표 발의	제안 일자	의결 일자	주요 내용	의결 결과
1716 65	김석준	2005- 04-15	2008- 05-29	현행 과학기술분야 정부출연연구기관의 연구기능이 약화 되는 문제점이 나타나고 있는 바 연구기관간 협동연구의 활성화는 물론, 연구기관의 효율적인 지도·관리를 위하여 3개 연구회를 통합하고 연구 성격에 따라 분과위원회를 설치하며, 자율적인 운영을 위하여 이사의 수를 늘임과 동시에 이사들을 분과위원회에 참여토록 함으로써 책임성을 확보하고자 함	임기 만료 폐기

4. 시사점

과기출연기관법은 과학기술분야 출연연의 상위 행정체계(감독관청과 연구회)를 정하기 위한 목적으로 제정되었으며, 이후 현재까지 주로 상위 행정체계를 개편하거나 출연연을 추가로 신설하는 내용으로 개정이 이루어졌고 개정안들이 제출되었다고 할 수 있다. 먼저 제정 배경부터 보면, 과기출연기관법의 전신인 정부출연기관법은 출연연들의 감독관청을 국무총리로 일원화하고 중간감독기구인 연구회를 두는 것이 주요 목적이었다고 볼 수 있다. 이후 경제인문사회분야를 제외한 과학기술분야 출연연과 연구회의 감독관청을 과학기술부로 변경하기 위해 과기출연기관법이 탄생했다.

이후 과기출연기관법의 주요 개정사항은 감독관청을 과학기술부에서 교육과학기술부·지식경제부로 양분, 감독관청을 미래창조과학부로 이관하고 과학기술정보통신부로 다시 이관하며, 구 기초기술연구회와 구 산업기술연구회를 통합하여 국가과학기술연구회를 출범시키고, 한국원자력연구원을 과학기술분야 출연연에 포함시키는 것이었다. 그 외에는 임원의 해임, 공무원 의제 규정, 분원에 대한 지방자치단체 출연금 지급, 벌칙 등에 관한 관리에 관한 사항이 있었다.

국회에 제출된 과기출연기관법도 연구회 통합, 연구회를 폐지하고 국가연구개발원 신설, 과학기술분야 출연연의 감독관청을 국가과학기술위원회로 이관, 정보통신정책연구원·과학기술정책연구원의 감독관청을 과학기술부장관으로 이관, 일부 출연연의 타 부처 이관, 해양시스템안전연구소와 한국기계연구원의 일부를 통합하여 출연연 신설, 한국치의학연구원(한국치의학융합산업연구원) 신설, 한국방사선과학연구원 신설,

한국문화기술연구원 신설, 원전해체센터 신설, 극지연구소 별도 법인화, 국가핵융합연구소 별도 법인화, 재료연구소 별도 법인화(한국재료연구원 설립, 한국소재연구원 설립) 등 상위 행정체계 개편과 출연연 신설에 관한 내용이 대부분이었다⁴⁾. 즉, 과기출연기관법의 제명에는 설립, 운영, 육성이 모두 명시되어 있으나, 설립(출연연 신설, 독립 법인화, 통합)과 운영(상위 행정체계 개편, 출연연 관리 강화)에 초점을 맞춰 제개정되었을 뿐, 출연연의 육성을 위한 제도 등을 개선하기 위한 개정이나 이를 위한 입법 논의는 거의 이루어지지 않았다고 할 수 있다.

요컨대, 과기출연기관법에 관한 입법은 출연연의 육성보다는 관리에 초점을 맞추었으며, 출연연 자체보다는 상위 행정체계를 재정립하는 데 주력하는 경향이 있었다. 과기출연기관법은 이러한 한계에도 불구하고 그간은 큰 문제의식 없이 시행되어 왔는데, 이후 과학기술분야 출연연을 둘러싼 상황이 크게 변했다. 2007년에 공공기관운영법이 제정되면서, 과기출연기관법은 설립에 관한 사항을 정한다는 점 외에는 더욱 기능을 하기가 어려워졌다. 과학기술분야 출연연은 과학기술분야에서 국가를 대표하는 연구기관임에도 불구하고, 연구기관으로서 과기출연기관법에 따라 운영되는 부분보다는 공공기관으로서 공공기관운영법에 따라 관리되는 부분이 더 커진 것으로 보인다. 즉, 상위 행정체계보다는 과학기술분야 출연연 연구의 자율성을 강화하고 책임성을 부여하기 위한 입법방안의 모색에 더욱 큰 노력을 기울일 필요가 있으며, 공공기관운영법의 폐해를 최소화하기 위한 과기출연기관법의 재정비의 필요성이 높아진 상황이라고 할 수 있겠다.

제5절 특정연구기관법

1. 입법 배경과 경과

특정연구기관법은 1973년에 제정되었으며, 제정안의 제안 이유를 보면, 중화학공업의 기술적 지원을 위해서는 사업기술별 전문연구기관의 설립이 절실하게 요청되고

4) 연구회 이사장 임명시 공청회 개최, 과학기술연합대학원대학교 근거 보강, 정년 연장, 안정적 연구환경 조성 기반 마련 등 출연연 육성에 기여할 수 있는 개정안도 일부 있었다.

있으며 이러한 연구기관은 정부의 강력한 지원 없이는 그 기능을 수행할 수 없을 것인 바, 특히 앞으로 건설될 연구학원도시는 5대 전략산업 연구기관(선박, 해양, 종합기계 전자통신, 석유화학 등 각 연구소)을 위시한 각종 중화학 관계 연구기관의 설립이 예상되고 있는 바, 이러한 연구기관을 지원하기 위하여 연구기관별로 개별적인 법적 지원책을 강구하는 번잡성과 중복성을 배제하고 단일의 육성법을 제정함으로써 능률적 지원을 기하는 한편, 각 연구기관의 균형 있는 지원을 가능케 함으로써 연구의 효율을 높이려는 것이라고 밝히고 있다. 즉, 특정연구기관법은 당시 대덕연구학원도시(현 대덕연구개발특구)에 위치한 과학기술분야 출연연들의 설립 근거와 관리·육성·지원에 관한 사항을 정하기 위해 제정되었으며, 정부출연기관법(과기출연기관법이 제정되기 이전)의 전신이라고 볼 수 있다.

1973년 특정연구기관법이 제정된 이후 7차례의 개정이 있었는데, 이 중 3건은 「정부조직법」 개정기에 따른 ‘타법개정’이었으며, 4건은 특정연구기관법 자체의 개정에 관한 ‘일부개정’이었다. 4건의 ‘일부개정’의 배경과 내용을 보면, 1976년의 ‘일부개정’은 우리나라 산업계의 기술수요가 점차확대 전문화되고 또한 기업의 자체기술개발을 위한 정부의 조성시책이 강화됨에 따라 현재 연구학원도시 안에만 설치하기로 한 특정연구기관을 특정연구기관과 관련 산업과의 유기적인 협조를 증진하기 위하여 대덕연구학원도시 이외의 지역에도 기관을 설치할 수 있도록 하려는 것이었다. 다음으로 1981년의 ‘일부개정’은 연구개발체제 정비와 운영 개선방안에 따라 각 부처에서 분산 관리하고 있던 과학기술 관계 정부출연연구기관이 통합되었으므로 이를 효율적으로 운영·관리하기 위하여 연구개발절차와 연구방법을 개선·보완하려는 것이었다. 2011년의 ‘일부개정’은 조문의 한글화 등에 관한 것이었고, 2014년의 ‘일부개정’은 벌칙에 관한 것이었다.

특정연구기관법 시행령에서 정한 그간의 특정연구기관 목록은 <표 8>과 같다. 1974년 제정 시에는 5개 기관에 불과했으나, 대덕연구학원도시(현 대덕연구개발특구)가 확대되면서 초기에는 매년 기관이 추가되었으며, 1999년에 정부출연기관법이 제정되어 과학기술분야 출연연들의 설립 근거가 이 법으로 이관되기 직전에는 16개 기관이 특정연구기관으로 분류되었다.

<표 8> 특정연구기관 범위의 주요 변화: 정부출연기관법 제정까지

구분	특정연구기관
1974년 제정 (5개)	한국선박연구소, 한국해양개발연구소, 한국기계기술연구소, 한국석유연구소, 한국전자기술연구소.
1975년 개정 (6개)	한국선박연구소, 한국해양개발연구소, 한국기계기술연구소, 한국석유연구소, 한국전자기술연구소. 한국표준연구소
1976년 개정 (7개)	한국선박연구소, 한국해양개발연구소, 한국기계기술연구소, 한국석유연구소, 한국전자기술연구소. 한국표준연구소, 자원개발연구소
1977년 개정 (10개)	한국선박해양연구소, 한국핵연료개발공단, 한국표준연구소, 한국화학연구소 및 동부설연구소, 자원개발연구소, 한국열관리시험연구소, 한국전자통신연구소, 한국기계금속시험연구소, 한국전기기기시험연구소, 한국전자기술연구소
1978년 개정 (12개)	한국선박연구소, 한국핵연료개발공단, 한국표준연구소, 한국화학연구소 및 동부설연구소, 자원개발연구소, 한국열관리시험연구소, 한국통신기술연구소, 한국기계금속시험연구소, 한국전기기기시험연구소, 한국전자기술연구소, 한국연초연구소, 고려인삼연구소
1981년 개정 (9개)	한국과학기술원, 한국에너지연구소, 한국동력자원연구소, 한국표준연구소, 한국기계연구소, 한국전기통신연구소, 한국화학연구소, 한국인삼연초연구소, 한국전자기술연구소
1983년 개정 (10개)	한국과학기술원, 한국에너지연구소, 한국동력자원연구소, 한국표준연구소, 한국기계연구소, 한국전기통신연구소, 한국화학연구소, 한국인삼연초연구소, 한국전자기술연구소, 한국과학재단
1989년 개정 (11개)	한국과학기술연구원, 한국과학기술원, 한국에너지연구소, 한국동력자원연구소, 한국표준연구소, 한국기계연구소, 한국전자통신연구소, 한국화학연구소, 한국인삼연초연구소, 한국전기연구소, 한국과학재단
1990년 개정 (13개)	한국과학기술연구원, 한국과학기술원, 한국에너지연구소, 한국동력자원연구소, 한국표준연구소, 한국기계연구소, 한국전자통신연구소, 한국화학연구소, 한국인삼연초연구소, 한국전기연구소, 한국원자력안전기술원, 한국과학재단, 한국해양연구소
1992년 개정 (14개)	한국과학기술연구원, 한국과학기술원, 한국표준과학연구원, 한국기계연구원, 한국원자력안전기술원, 한국원자력연구소, 한국에너지기술연구소, 한국자원연구소, 한국해양연구소, 한국전기연구소, 한국화학연구소, 한국과학재단, 한국전자통신연구소, 한국인삼연초연구소
1993년 개정 (15개)	한국과학기술연구원, 한국과학기술원, 한국표준과학연구원, 한국기계연구원, 한국원자력안전기술원, 한국원자력연구소, 한국에너지기술연구소, 한국자원연구소, 한국해양연구소, 한국전기연구소, 한국화학연구소, 한국과학재단, 한국전자통신연구소, 한국인삼연초연구소, 광주과학기술원
1997년 개정 (16개)	한국과학기술연구원, 한국과학기술원, 한국표준과학연구원, 한국기계연구원, 한국원자력안전기술원, 한국원자력연구소, 한국에너지기술연구소, 한국자원연구소, 한국해양연구소, 한국전기연구소, 한국화학연구소, 한국과학재단, 한국전자통신연구원, 한국인삼연초연구소, 광주과학기술원, 한국항공우주연구소
1999년 개정 (6개)	한국과학기술원, 한국원자력안전기술원, 한국원자력연구소, 한국과학재단, 한국인삼연초연구소, 광주과학기술원

2. 현행 규범

현행 특정연구기관법은 장 구분 없이 13개 조로 구성되어 있다. 특정연구기관법에서는 이 법의 목적, 특정연구기관 정의, 출연금, 국유재산의 무상 양도, 사업계획서 승인, 연구계획서·연구보고서 제출, 결산, 비밀엄수 의무, 공동이용시설 설치, 공동연구, 연구협약 체결, 업무협조, 벌칙에 관한 사항을 규정한다. 특정연구기관별 설립·운영 근거를 정하는 법률 현황은 <표 9>와 같다. 특정연구기관은 연구기관 3개, 교육연구기관 4개, 연구관리전문기관 4개, 기타과학기술진흥기관 5개 등 총 16개다.

<표 9> 특정연구기관법에 따른 특정연구기관별 설립법

구분	기관명	근거 법률
연구기관	기초과학연구원	국제과학비즈니스벨트 조성 및 지원에 관한 특별법
	한국과학기술기획평가원	과학기술기본법
	한국원자력의학원	방사선 및 방사성동위원소 이용진흥법
교육연구기관	한국과학기술원	한국과학기술원법
	광주과학기술원	광주과학기술원법
	대구경북과학기술원	대구경북과학기술원법
	울산과학기술원	울산과학기술원법
연구관리전문기관	한국연구재단	한국연구재단법
	한국산업기술평가관리원	산업기술혁신 촉진법
	정보통신산업진흥원	정보통신산업 진흥법
	한국산업기술진흥원	산업기술혁신 촉진법
기타과학기술 진흥기관	한국과학창의재단	과학기술기본법
	한국세라믹기술원	산업기술혁신 촉진법
	한국산업기술시험원	산업기술혁신 촉진법
	한국원자력안전기술원	한국원자력안전기술원법
	한국원자력통제기술원	원자력안전법

3. 개정 논의

1973년 특정연구기관법이 제정된 이후 국회에 제출된 이 법 개정안은 총 6건이다 (2018년 10월 말 기준). 이는 ‘원안가결’ 4건과 ‘대안반영폐기’ 2건으로, 모든 개정안이 현행 특정연구기관법에 반영되었다고 볼 수 있다.

4. 시사점

특정연구기관법의 문제점으로는, 첫째, 성격이 상이한 기관들을 유형 구분 없이 한 데 묶어놓았다는 점을 들 수 있다. 특정연구기관법 제1조에서는 ‘이 법은 과학기술과 산업경제의 발전을 위하여 정부가 출연하는 연구기관의 보호·육성에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다’라고 다소 모호하게 규정하고 있다. 과학기술과 산업경제의 발전을 위하여 정부가 출연하는 연구기관으로는 과기출연기관법에 따른 출연연들이 대표적인 사례가 될 수 있는데, 이 출연연들은 1999년에 정부출연기관법으로 설립 근거가 이관되었다. 특히 특정연구기관에는 연구기관도 있고 연구관리전문기관도 있으며, 인력양성이 주 임무인 기관도 있는 등 연구기관이라고 보기 어려운 기관들도 다수 포함되어 있다.

둘째, 특정연구기관법은 사문화된 법률이라고 할 수 있다. 이 법은 장 구분 없이 13개 조로 구성되어 있고, 1981년의 ‘일부개정’을 마지막으로 이후로는 유의미한 개정은 없었다고 할 수 있으며, 1973년 제정 이후 국회에 제출된 개정안이 6건에 불과하다. 이 법은 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 원자력안전위원회 소관의 기타 기관들을 묶어놓은 수준이라고 할 수 있다. 즉, 1973년에 제정된 특정연구기관법은 출연연들의 근거 법률로서 중요한 역할을 했으나, 1999년 정부출연기관법이 제정되면서 출연연들은 특정연구기관에서 제외되었고, 그 이후 현재까지 이 법의 필요성에 대한 공감대가 명확하게 형성되지 않은 상황에서 운영되고 있는 것으로 보인다. <표 10>을 보면 1999년 정부출연기관법 제정에 따라 특정연구기관법에 따른 특정연구기관 중 다수가 정부출연기관법으로 법적 근거가 이관되었음을 확인할 수 있다.

셋째, 1973년 특정연구기관법이 제정될 당시 제정안의 제안 이유를 보면, 연구기관 별로 개별적인 법적 지원책을 강구하는 번잡성과 중복성을 배제하고 단일의 육성법을 제정함으로써 능률적 지원을 기한다고 기술하고 있는데, 현행 특정연구기관법에 따른 특정연구기관들은 각각의 설립·운영 근거 법률들을 갖고 있어, 현행 체계는 이 법의 제정 취지에 더 이상 부합하지 않는다고 볼 수 있다. 단일의 육성법을 운영하고자 한 특정연구기관법 제정 취지에 부합하는 법률은 특정연구기관법이 아니라 과기출연기관법이라고 할 수 있다.

<표 10> 과학기술분야 출연연들의 설립근거 이관(1999년)

특정연구기관법 시행령 (1997. 3. 11., 일부개정)에서 명시하는 특정연구기관 목록	특정연구기관법 시행령 (1999. 1. 29., 타법개정)에서 명시하는 특정연구기관 목록	정부출연기관법(1999. 1. 29., 제정)에서 명시하는 과학기술분야 출연연 목록
한국과학기술연구원 한국과학기술원 한국표준과학연구원 한국기계연구원 한국원자력안전기술원 한국원자력연구소 한국에너지기술연구소 한국자원연구소 한국해양연구소 한국전기연구소 한국화학연구소 한국과학재단 한국전자통신연구원 한국인삼연구초연구소 광주과학기술원 한국항공우주연구소	한국과학기술원 한국원자력안전기술원 한국원자력연구소 한국과학재단 한국인삼연구초연구소 광주과학기술원	한국과학기술연구원 한국표준과학연구원 한국기계연구원 한국에너지기술연구소 한국자원연구소 한국해양연구소 한국전기연구소 한국화학연구소 한국전자통신연구원 한국항공우주연구소 한국건설기술연구원 한국철도기술연구원 한국생산기술연구원 한국식품개발연구원 한국한의학연구원 한국천문연구원 생명공학연구소 기초과학지원연구소 산업기술정보원 연구개발정보센터

제6절 과기출연기관특정연구기관 외 기관 설립법

1. 현행 규범

과기출연기관법에 따른 출연연과 특정연구기관법에 따른 특정연구기관에 속하지 않는 과학기술분야 공공기관의 설립에 관한 현행 법률은 <표 11>과 같다. 관련 진흥법

률에 근거를 두거나(예: 「나노기술개발 촉진법」), 기관 설립법을 별도로 두는 방식으로(예: 한국해양과학기술원법)으로 운영되고 있다. 다만, 과학기술일자리진흥원의 경우에는 별도 법률이 없다.

〈표 11〉 과기출연기관특정연구기관 외 과학기술분야 공공기관의 설립법

구분	기관명	근거 법률
연구기관	한국나노기술원	나노기술개발 촉진법
	한국해양과학기술원	한국해양과학기술원법
	국방과학연구소	국방과학연구소법
연구관리전문기관	한국콘텐츠진흥원	문화산업진흥 기본법
	농림식품기술기획평가원	농림식품과학기술 육성법
	한국보건산업진흥원	한국보건산업진흥원법
	한국환경산업기술원	한국환경산업기술원법
	국토교통과학기술진흥원	국토교통과학기술 육성법
	해양수산과학기술진흥원	해양수산과학기술 육성법
	중소기업기술정보진흥원	중소기업 기술혁신 촉진법
	한국임업진흥원	임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률
	한국기상산업기술원	기상산업진흥법
	한국원자력안전재단	원자력안전법
	한국에너지기술평가원	에너지법
	국민체육진흥공단	국민체육진흥법
	한국문화관광연구원	문화기본법
	한국저작권위원회	저작권법
기타과학기술 진흥기관	국립광주과학관	과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률
	국립대구과학관	
	국립부산과학관	
	재단법인 연구개발특구진흥재단	연구개발특구의 육성에 관한 특별법
	과학기술일자리진흥원	민법
	재단법인 한국여성과학기술인지원센터	여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법률
	기술보증기금	기술보증기금법

2. 시사점

연구관리전문기관의 설립 제한에 관한 규정이 부재하여 이상의 대형 연구관리전문기관 외에도 소형 연구관리전문기관들도 난립해 있으므로, 개선방안 모색이 요구된다.

제4장 | 법제 개선방안

이 장에서는 2장의 과학기술분야 공공기관 분류와 3장의 과학기술분야 공공기관에 관한 주요 법제별 분석결과에 기반하여, 과학기술분야 공공기관의 법제를 체계화하고 효과적인 연구개발 추진을 위한 체계를 구축하며, 도전적이고 창의적인 연구개발 환경을 조성하기 위한 입법방안을 검토한다. 「과학기술기본법」, 공공기관운영법, 과기출연기관법, 특정연구기관법, 그 외 개별 기관 설립법으로 구분하여, 각 법률의 관점에서 개선방안을 모색한다.

제1절 과학기술기본법

「과학기술기본법」은 과학기술분야 기본법으로서 과학기술혁신의 기본 방향을 명시하고, 과학기술혁신을 위한 정부와 혁신주체 등의 제반 책무에 관한 사항을 규정한다. 이에 따라 「과학기술기본법」의 개정⁵⁾에 관한 다양한 논의가 이루어져 왔고⁵⁾, 이 중 일부는 현행 「과학기술기본법」에 반영되어 있다. 그럼에도 불구하고 「과학기술기본법」은 기본법이 가지는 것이 바람직한 사항들을 일부 갖고 있지 않고, 과학기술분야의 개별 진흥법 등에 규정되어야 할 사항이 「과학기술기본법」에 포함되어 있는 경우도 있다.

이 절에서는 현행 규범과 그간의 개정 논의 등을 종합적으로 고려하여, 과학기술분야 공공기관과 관련하여 「과학기술기본법」에서 개선이 필요한 몇 가지 사항을 제안한다. 첫째, 「과학기술기본법」 제1장(총칙)에 정의 규정을 신설하여, 집행자와 수범자의 이해를 돕고 상이한 인식을 최소화하기 위한 노력이 요구된다. 연구기관과 연구관리전문기관 등 과학기술 관련 기관의 주요 유형에 관한 정의는 물론이고, 이와 더불어 과학기술, 연구개발, 국가연구개발사업, 연구개발과제, 연구개발성과 확산, 기술이전, 산학연 협력, 기술료, 연구 기획·관리·평가·활용 등에 관한 정의 규정을 신설할 필요가 있다⁶⁾.

5) 「과학기술기본법」 개정을 위한 주요 연구로는 양승우 외(2012)과 윤종민 외(2013) 등을 들 수 있다.

둘째, 과학기술 관련 기관의 범위 규정을 신설하여, 관계 법령에서 「과학기술기본법」의 규정을 준용하여 국가연구개발사업 추진이나 대행 등에 관해 규정하도록 할 필요가 있다. 출연연, 연구관리전문기관, 교육연구기관 등 주요 유형별로 기관의 범위를 명시할 필요가 있고, 대표적인 기관 유형을 「과학기술기본법」이나 이 법 시행령에 명시할 수 있을 것이며, 그 외 기관은 과학기술정보통신부장관이 정하도록 할 수 있다.

셋째, 과기출연기관법과 특정연구기관법 등 과학기술분야 주요 법률과의 관계를 「과학기술기본법」에 규정할 필요가 있다. 현재는 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」과의 관계만 규정하고 있는데, 이 외에도 주요 법률과의 관계를 규정함으로써, 법률 간 연계를 강화하는 등 과학기술 법제 간의 정합성을 제고해야 할 것이다. 넷째, 한국과학창의재단의 설치 근거는 타 법률로 이관하거나 별도 법률로서 정하도록 하는 방안을 고려할 필요가 있다. 「과학기술기본법」에서는 한국과학기술기획평가원과 한국과학창의재단의 설치 근거를 명시하고 있는데, 한국과학기술기획평가원의 경우에는 「과학기술기본법」에서 정한 사항 중 상당 부분을 전담하여 지원하므로, 이 법에 근거를 명시하는 것이 효율적일 수 있다. 그러나 한국과학창의재단의 경우에는 과학기술정보통신부 1차관 소관 사무를 수행하는 기관이라고 할 수 있으므로, 타 법률에 근거를 두는 것이 바람직하다. 참고로 일본 「과학기술기본법(科学技術基本法)」에는 기관 설립 근거가 포함되어 있지 않다.

제2절 공공기관운영법

현행 공공기관운영법은 연구개발 목적기관 등 기타공공기관의 종류와 분류 기준에 관한 사항, 그리고 공공기관에 대한 기능조정 시 기관 성격과 업무 특성을 반영하는 데 필요한 사항은 대통령령으로 정하도록 위임하고, 공공기관 경영혁신 관련 지침의 제정 시 기관 성격과 업무 특성을 반영하도록 명시하고 있다. 최근 연구개발 목적기관 지정에 관한 개정이 이루어지면서, 이에 따른 공공기관운영법 시행령과 기획재정부지침 등 하위 규범의 개정이 당면 과제로 떠올랐다⁶⁾.

6) 현재 논의 중인 (가칭)「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」 제정이 이루어질 경우 주요 용어 중 일부는 이 특별법에서 규정될 수 있다.

현행 공공기관운영법에서 연구개발 목적기관과 직접적으로 관련성이 있는 조항으로는 제3장(공공기관의 경영공시 등) 내 제11조(경영공시), 제12조(통합공시), 제13조(고객현장과 고객만족도 조사), 제14조(공공기관에 대한 기능조정 등), 제15조(공공기관의 혁신)를 들 수 있다. 이 중 제11조와 제12조는 공공기관의 경영정보를 공개하도록 하는 규정으로, 연구기관의 행정적 부담이 발생하지만 연구활동에 걸림돌이 되는 규정은 아니라고 볼 수 있다. 따라서 공공기관운영법 제13조부터 제15조까지에 따른 하위 규범들의 개정방향을 검토할 필요가 있다. 즉, 공공기관운영법 제13조와 제14조의 경우 공공기관운영법 시행령의 개정방안을 분석하고, 공공기관운영법 제15조의 경우에는 대통령령으로 정하도록 위임하는 규정이 없으므로 기획재정부지침을 개정하는 방안 등을 검토할 필요가 있다.

첫째, 공공기관운영법 시행령에서는 연구개발 목적기관은 고객현장 제정과 고객만족도 조사 기관의 범위에 포함되지 않도록 하고, 공공기관 기능조정 대상 기관의 범위에서도 제외되도록 할 필요가 있다. 둘째, 「기타공공기관의 혁신에 관한 지침」에서도 연구개발 목적기관은 적용범위에 포함시키지 않는 것이 바람직하며, 특히 공공기관 혁신 지원체계, 고객만족 경영, 조직·인력 운영과 관련된 규정의 경우 적용 범위에서 제외할 필요성이 크다. 중장기적으로는 연구개발 목적기관은 공공기관운영법에 따른 공공기관에서 제외하는 방안을 모색하는 것이 바람직하다⁸⁾.

제3절 과기출연기관법

과기출연기관법은 과학기술분야 출연연의 육성에 관한 사항보다는 이 출연연들을 관리·평가하기 위한 상위 행정체계 등 운영에 관한 사항을 정하기 위해 제정되었으며, 이후의 주요 개정이나 개정논의들도 이러한 운영에 관한 사항이 주를 이루었다고 할 수 있다. 출연연을 효율적으로 운영하는 것보다는 연구개발성과의 질을 제고하기 위한 육성정책과 제도가 중요함에도 불구하고, 육성에 관한

7) 공공기관운영법 개정을 위한 주요 연구로는 최지선 외(2018) 등을 들 수 있다.

8) 과학기술계에서 계속해서 주장해 온 사항은 연구개발 목적기관 분류 신설이 아니라 공공기관 지정에서 제외하는 것이었으며, 이에 관한 다수의 선행연구와 법률 개정안이 있다는 점을 참고할 필요가 있다(3장 3절).

규정과 개정이 거의 없는 점에 대해 그간은 큰 문제의식 없이 운영되어 왔는데, 이후 출연연을 둘러싼 환경이 변화됨에 따라 개선의 필요성이 커지고 있다. 기업과 대학의 연구개발역량이 크게 높아졌고, 과학기술원들과 기초과학연구원 등 다른 연구기관들도 신설되었다. 또한 공공기관운영법의 제정에 따라 출연연에 대한 통제와 간섭이 더욱 강화되었다. 출연연이 미래지향적 관점에서 연구개발을 추진할 수 있도록 연구에 자율성과 책임성을 강화하는 방향으로 법제의 재정비가 요구되는 상황이다⁹⁾.

첫째, 출연연의 자율성과 책임성에 관해 선언적 규정뿐만 아니라 이러한 환경을 실질적으로 조성하기 위한 구체적인 방안을 정하는 규정을 신설할 필요가 있다. 예컨대, 공공기관운영법에 따라 과학기술분야 공공기관에 관한 정책과 제도가 수립되는 등의 조치가 진행될 경우, 과학기술정보통신부장관은 연구의 자율성과 책임성 등을 해치지 않도록 하는 방안을 강구하여 기획재정부장관에게 통보해야 하며, 기획재정부장관은 특별한 사유가 없는 한 이를 반영하도록 규정할 수 있다.

둘째, 국가과학기술연구회 이사장과 출연연 원장 선임 시 해당 기관 직원 대표와 외부 과학기술계 전문가 등이 참여하는 공청회를 개최하여, 현장에서 원하는 인사가 이사장과 원장으로 임명될 수 있도록 하는 것이 바람직하다. 이사장과 원장 임명에 정부의 영향력이 클 경우, 임기 동안 정부의 이해관계에 초점을 맞추어 기관을 이끌게 될 수 있는 반면, 과학기술계의 지지를 받아 임명된 경우에는 연구 현장의 과학기술혁신 촉진에 보다 집중할 수 있다는 이점이 있을 것이다. 또한 일본 「독립행정법인 통칙법(独立行政法人通則法)」 사례와 같이, 주무부처의 장은 법인의 임원을 공모방식으로 임명하도록 노력해야 하고 투명성을 확보해야 한다는 점을 규정할 수 있다.

셋째, 출연연의 임무, 역할, 사업 범위에 관한 사항을 구체적으로 규정할 필요가 있다¹⁰⁾. 출연연의 임무에 대해서는 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 기획재정부 등 관계 부처의 소관 사무의 특성에 따라 이견이 있으며, 정부와 과학기술계 간에도 의견 차가 있다고 할 수 있다. 이에 각 정부에서 출연연의 역할을 재정립하려는 시도가 계속해서 이어지고 있는데 실효성은 없는 상황이다. 출연연이 어떠한 비전 하에 어떠한 역할을 해야 하는지에 대해 널리 의견을 수렴하고 정하여, 불필

9) 과기출연기관법 개정을 위한 주요 연구로는 최지선 외(2018) 등을 들 수 있다.

10) 출연연별 사업 범위에 관한 사항은 법률이 아닌 대통령령이나 정관에서 정하는 방안도 고려할 수 있다.

요한 소모적 논쟁을 최소화할 필요가 있다.

넷째, 국가과학기술연구회와 출연연의 기획역량을 강화하여 출연금 사업이 보다 장기적인 관점에서 효과적으로 추진될 수 있도록 할 필요가 있다. 출연연에 소관 과학기술분야와 사회변화에 대한 미래연구와 기획 등을 전담하는 조직을 설치하고, 국가과학기술연구회에 이를 총괄·조정할 수 있는 조직을 두는 방안을 고려할 수 있다. 국가과학기술연구회와 출연연의 기획역량 강화와 함께, 출연금 예산 배분에 관한 권한 강화도 동반되는 것이 바람직하다.

다섯째, 출연연 연구개발의 도전성을 강화하기 위한 규정이 마련되는 것이 바람직하다. 연구개발 기획·관리·평가·활용 등에 관한 범부처 공통 규범인 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에서는 국가과학기술연구회와 출연연의 기본 사업은 기본적으로 적용 범위에서 제외하고 있다. 그럼에도 출연연들은 이 규정 등 관계 법령을 준용하여 사업을 운영하고 있는 상황이므로, 국가과학기술연구회와 출연연들이 연구개발의 도전성을 강화하기 위한 제도를 수립하여 운영할 수 있도록 과기출연기관법에 기본적인 근거를 명시할 필요가 있다.

여섯째, 국가과학기술연구회와 출연연은 소속 연구자들이 감사에 직접적으로 노출되어 연구개발활동의 창의성과 의욕이 저하되지 않도록 하기 위한 방안을 모색하도록 규정할 수 있다. 연구자들이 인식하는 연구개발활동 위축 요인 중 대표적인 점이 감사 등에 과도하게 노출된다는 것이라는 점을 감안하면 입법의 필요성은 충분히 인정될 수 있을 것이다.

제4절 특정연구기관법

특정연구기관법은 성격이 상이한 기관들을 유형 구분 없이 묶어놓아 기관들의 육성을 위한 입법적 개선방안의 모색도 어려운 상황이다. 이에 특정연구기관법의 조문은 많지 않고, 개정도 거의 이루어지지 않았으며, 개정 논의도 거의 없었다. 따라서 특정연구기관의 유형을 구분하고, 기관 유형별로 적용되는 규정을 차별화함으로써, 육성법으로서의 실효성을 확보할 필요가 있다. 연구기관, 교육연구기관, 연구관리전문기관,

기타과학기술진흥기관 등으로 특정연구기관의 유형을 구분하고, 육성 규정을 각 유형에 부합하도록 체계화할 필요가 있다. 기관 유형별로 적용 규정을 달리하는 사례로서 공공기관운영법 등을 참고할 수 있다.

중장기적으로는 특정연구기관법의 제명을 (가칭)「과학기술분야 공공기관 육성에 관한 법률」로 개편하고, 현행 특정연구기관뿐만 아니라 과기출연기관법에 따른 출연연과 개별 설립법에 따른 연구기관, 국공립 연구기관, 연구교육기관, 연구관리전문기관 등 모든 과학기술분야 공공기관을 대상으로 하는 법률로 전면적으로 개정하는 방안을 고려할 수 있다¹¹⁾. (가칭)「과학기술분야 공공기관 육성에 관한 법률」은 과학기술분야 공공기관의 육성과 운영에 관한 기본법 역할을 하게 될 것이며, 공공기관운영법과 마찬가지로 타 법률에 우선하여 적용하도록 규정해야 할 것이다. 공공기관운영법에서는 과학기술분야 공공기관에 관하여는 (가칭)「과학기술분야 공공기관 육성에 관한 법률」에 따른다는 점을 명시할 수 있다.

제5절 개별 기관 설립법

다수의 과학기술분야 공공기관은 기관별로 설립법이 있는데, 과기출연기관법이나 「과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 등의 사례와 같이, 유사 법률을 통합하여 일관된 방향의 육성과 기관 간 교류의 확대를 도모할 수 있다. 예컨대, 「한국과학기술원법」, 「광주과학기술원법」, 「대구경북과학기술원법」, 「울산과학기술원법」 등 과학기술원별로 유사한 규정들로 법률을 제정·운영되고 있는데, 단일의 법률로 통합하고 필요한 사항에 대해서는 각 과학기술원별로 적용되는 조항을 두는 방식을 운영할 수 있다. 또한 소형 연구관리전문기관의 난립을 방지하기 위해 연구관리전문기관의 설립과 운영에 관한 별도 법률을 제정하여 통합적으로 운영할 수 있다¹²⁾. 이 법에 따른 연구관리전문기관만 국가연구개발사업 관리 등을 대행할 수 있도록 함으로써, 연구개발 기획, 관리, 평가, 활용 등에서 비효율을 줄일 수 있다.

11) 과학기술분야 공공기관을 공공기관운영법에 따라 일률적으로 관리하는 데 한계가 있다면, 그 특성을 충분히 반영하기 위한 과학기술분야 공공기관 전체에 적용되는 기본법 성격의 법률이 필요할 수 있다.

12) 현행 「과학기술기본법」에 연구관리전문기관에 관한 기본적인 근거를 둘 수 있으며, (가칭)「국가연구개발 혁신을 위한 특별법」이 제정될 경우에는 이 법률에 기본적인 근거를 둘 수 있다.

| 제5장 | 나가며

이 연구에서는 과학기술분야 연구개발과 관련된 다양한 기관들의 설립운영육성에 관한 제반 법령들을 조사하여, 법제 간의 관계와 구조를 파악하고, 과학기술분야의 다양한 공공기관을 둘러싼 주요 문제들을 해결하기 위한 다양한 입법안들을 조사분석함으로써 입법적 논의의 핵심을 진단했다. 먼저 338개 공공기관 중 과학기술분야 공공기관으로 볼 수 있는 60개 기관을 도출하여, 이 기관들을 연구기관, 교육연구기관, 연구관리전문기관, 기타과학기술진흥기관으로 분류했다.

과학기술분야 공공기관 분류와 과학기술분야 공공기관에 관한 주요 법제별 분석결과에 기반하여, 과학기술분야 공공기관의 법제를 체계화하고, 효과적인 연구개발 추진을 위한 체계를 구축하며, 도전적이고 창의적인 연구개발 환경을 조성하기 위한 입법방안을 검토했다. 「과학기술기본법」, 공공기관운영법, 과기출연기관법, 특정연구기관법, 그 외 개별 기관 설립법으로 구분하여, 각 법률의 관점에서 개선방안을 모색했다.

먼저, 「과학기술기본법」은 정의 규정을 신설하여, 집행자와 수법자의 이해를 돕고 상이한 인식을 최소화하기 위한 노력이 요구된다. 또한 과학기술 관련 기관의 범위 규정을 신설하여, 관계 법령에서 「과학기술기본법」의 규정을 준용하여 국가연구개발사업 추진이나 대행 등에 관해 규정하도록 할 필요가 있다. 다음으로, 공공기관운영법의 경우에는 연구개발 목적기관의 성격과 특성에 부합하는 방향으로 이 법 시행령과 행정규칙 등을 개정할 필요가 있다. 예컨대, 연구개발 목적기관은 고객현장 제정, 고객만족도 조사, 기능조정 대상 등에서 제외하도록 규정하는 것이 바람직하다. 과기출연기관법은 출연연의 연구에 자율성과 책임성을 강화하는 방향으로 법제의 전반적인 재정비가 요구되며, 특정연구기관법의 경우에는 현행 특정연구기관뿐만 아니라 과기출연기관법에 따른 출연연, 연구교육기관, 연구관리전문기관 등 모든 과학기술분야 공공기관을 대상으로 하는 법률로 개정할 필요가 있다.

이 연구에서는 과학기술분야 공공기관 법제의 현황을 파악하고 분류하며 주요 법률의 발전방안을 도출함으로써, 향후 과학기술분야 공공기관과 관련한 입법 논의를 촉진하고 논의에 필요한 참고자료로서 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

참고문헌

- Arthur D. Little Korea(2010), 『산업기술연구회 및 소관 연구기관 조직개선 방안 연구』.
- 과학기술 출연(연) 발전 민간위원회(2010), 『새로운 국가과학기술시스템 구축과 출연(연) 발전방안』.
- 과학기술출연기관장협의회(2013), 「창조경제 실현을 위한 출연(연) 발전전략(안)」.
- 관계부처 합동(2018), 「연구관리 전문기관 효율화 방안」.
- 미래창조과학부(2013), 「출연연구기관(과학기술분야)의 개방형 협력 생태계 조성(안)」.
- 박소희 외(2017), 「자율과 책무를 바탕으로 한 출연연 발전방안 제언」, 『Issue Weekly』, 한국과학기술기획평가원.
- (사)출연(연)연구발전협의회 총연합회(2013), 「정부출연연구기관 정상화 정책 제언」.
- (주)더비엔아이(2011), 「정부 출연(연) 실태조사 및 개선방안 연구」, 교육과학기술부.
- 최지선 외(2018), 『출연(연)의 선도형 연구 환경 조성을 위한 법제 개선방안 연구』, 국가과학기술연구회.
- 한국과학기술기획평가원(2011), 『정부출연(연) 선진화를 위한 제도개선 방안 연구』, 교육과학기술부.
- 한국노동사회연구소(2017), 『공공기관 청년고용할당 실태와 청년 신규 일자리 창출 분석』.
- 공공기관 경영정보 공개시스템, <<http://www.alio.go.kr/>>.
- 국회법률정보시스템, <<http://likms.assembly.go.kr/law/>>.
- 양승우 외(2012), 『과학기술 법령체계 현황 및 개편방안』, 국가과학기술위원회, 2012.
- 윤종민 외(2013), 『시대흐름을 반영한 과학기술기본법 개정방안 연구』, 미래창조과학부, 2013.
- 의안정보시스템, <<http://likms.assembly.go.kr/bill/>>.
- 전승민, “과학자에게 돈 물어내라는 나라”, 『동아사이언스』, 2017년 10월 9일자.

